

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 16 moharrem 1426 – 25 février 2005

148^{ème} année

N° 16

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination d'un directeur.....	499
Nomination d'un chef de service.....	499
Nomination de membres à la commission médicale centrale des accidents de travail et des maladies professionnelles.....	499

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Nomination d'un secrétaire général de commune de quatrième classe.....	499
Nomination de sous-directeurs.....	499
Nomination d'un chef de service.....	499
Nomination d'un secrétaire général de commune de deuxième classe.....	499

Ministère de la Défense Nationale

Arrêté du ministre de la défense nationale du 21 février 2005, fixant les procédures d'incorporation.....	499
---	-----

Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

Arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 21 février 2005, relatif aux prestations administratives fournies par l'agence tunisienne de coopération technique relevant du ministère du développement et de la coopération internationale.....	500
---	-----

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et du ministre des finances du 21 février 2005, fixant le montant des honoraires des médecins vétérinaires munis d'un mandat sanitaire et les modalités de leur attribution.....	502
--	-----

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 21 février 2005, modifiant et complétant l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère de l'industrie et de l'énergie et aux conditions de leur octroi.....	502
Arrêtés du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 21 février 2005, relatifs aux permis de recherches d'hydrocarbures et de prospection.....	508
Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine	
Listes de promotion aux grades de bibliothécaire et de secrétaire culturel adjoint au titre des années 2002 et 2003.....	513
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'ingénieurs en chef.....	513
Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger	
Arrêtés du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 18 février 2005, portant délégation de signature.....	513
Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 21 février 2005, relatif à la fixation du barème d'actualisation des salaires pris en compte dans le calcul des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants.....	516
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, des technologies de la communication et de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 21 février 2005, fixant les conditions de participation aux concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs ainsi que les modalités de leur organisation.....	517
Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, des technologies de la communication et de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 21 février 2005, fixant les programmes des épreuves des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs.....	520
Arrêtés du ministre de l'enseignement supérieur du 18 février 2005, portant délégation de signature.....	523
Avis et Communications	
Premier Ministère	
Dix-huitième rapport annuel de la cour des comptes.....	526

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-340 du 21 février 2005.

Madame Gharbi Najet épouse Kadri, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de directeur d'administration centrale à la direction générale de l'administration et de la fonction publique au Premier ministère.

Par décret n° 2005-341 du 21 février 2005.

Monsieur Oussama Chelly, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service d'administration centrale aux services du conseiller juridique et de législation du gouvernement au Premier ministère.

Par arrêté du Premier ministre du 21 février 2005.

Les médecins dont les noms suivent sont nommés en qualité de membres représentant le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, à la commission médicale centrale des accidents de travail et des maladies professionnelles au Premier ministère conformément aux indications ci-après :

Docteur Ali Rejeb, sous-directeur de l'inspection de la médecine de travail et de la sécurité professionnelle en qualité de membre titulaire, et ce, en remplacement du Docteur Mohamed Belaiba.

Docteur Kamel Lahmar, chef de service de contrôle des services médicaux en qualité de membre suppléant, et ce, en remplacement du Docteur Ali Rejeb.

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-342 du 18 février 2005.

Monsieur Abdelaziz M'rabet, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général de quatrième classe à la commune de l'Ariana, à compter du 8 octobre 2004.

Par décret n° 2005-343 du 19 février 2005.

Monsieur Mustapha Hachfi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires administratives à la direction des affaires communales à la commune de Sousse.

Par décret n° 2005-344 du 19 février 2005.

Madame Saloua Snoussi épouse Lariani, administrateur, est chargée des fonctions de sous-directeur des affaires administratives, sociales et culturelles à la direction des affaires administratives générales à la commune de Raoued.

Par décret n° 2005-345 du 19 février 2005.

Madame Zohra Ellaou, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service de la réglementation, du contentieux et du domaine communal à la sous-direction des affaires administratives et financières à la commune de Moknine.

Par décret n° 2005-346 du 19 février 2005.

Monsieur Mustapha Allagui, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Den Den, à compter du 7 octobre 2004.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté du ministre de la défense nationale du 21 février 2005, fixant les procédures d'incorporation.

Le ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 2004-1 du 14 janvier 2004, relative au service national et notamment son article 18,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-454 du 10 mars 1987,

Vu le décret n° 91-543 du 1^{er} avril 1991, portant organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-1455 du 15 juin 2001 et le décret n° 2004-2332 du 4 octobre 2004,

Vu le décret n° 2004-377 du 1^{er} mars 2004, fixant les conditions d'octroi du sursis et de la dispense de l'accomplissement du service national,

Vu l'arrêté du ministre de la défense nationale du 22 avril 2004, fixant la composition des dossiers des demandes de sursis ou de dispense de l'accomplissement du service national.

Arrête :

Article premier. - Des commissions dénommées "commissions d'incorporation" procèdent, au niveau de chaque délégation, à l'accomplissement des opérations d'incorporation des citoyens devant accomplir le service national et les dirigent vers les centres régionaux de conscription et de mobilisation.

Art. 2. - La commission d'incorporation est composée comme suit :

- le chef du bureau régional du service national : président,
- un représentant du délégué de la région : membre,

- un représentant de la brigade de conscription et de mobilisation relevant de la garde nationale : membre,
- le chef du secteur concerné : membre,
- un sous-officier relevant du bureau régional du service national : rapporteur.

Art. 3. - Les opérations d'incorporation s'effectuent dans les délégations pendant quatre périodes par an :

- au cours du mois de mars, pour les natifs des trois premiers mois de l'année ayant atteint l'âge d'incorporation ainsi que pour les citoyens qui se sont absentés lors des opérations d'incorporation durant les années précédentes,
- au cours du mois de juin, pour les natifs des six premiers mois de l'année ayant atteint l'âge d'incorporation ainsi que pour les citoyens qui se sont absentés lors des opérations d'incorporation durant les années précédentes,
- au cours du mois de septembre pour les natifs des neuf premiers mois de l'année ayant atteint l'âge d'incorporation ainsi que pour les citoyens qui se sont absentés lors des opérations d'incorporation durant les années précédentes,
- au cours du mois de décembre pour tous les natifs de l'année en cours ayant atteint l'âge d'incorporation ainsi que pour les citoyens qui se sont absentés lors des opérations d'incorporation durant les années précédentes.

Art. 4. - Les opérations d'incorporation se poursuivent dans les centres régionaux de conscription et de mobilisation tout au long de l'année sans interruption.

Art. 5. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1^{er} janvier 2005 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 février 2005.

Le ministre de la défense nationale

Hédi Mhenni

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

Arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 21 février 2005, relatif aux prestations administratives fournies par l'agence tunisienne de coopération technique relevant du ministère du développement et de la coopération internationale.

Le ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu la loi n° 72-35 du 27 avril 1972, portant création de l'agence tunisienne de coopération technique, telle que modifiée par la loi n° 92-103 du 2 novembre 1992,

Vu la loi n° 85-75 du 20 juillet 1985, relative au régime applicable aux personnels de la coopération technique,

Vu la loi n° 94-103 du 1^{er} août 1994, portant organisation de la légalisation de signature et de la certification de conformité des copies à l'original,

Vu le décret n° 92-1721 du 21 septembre 1992, fixant les attributions du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993, relatif au système d'information et de communication administrative,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 96-1225 du premier juillet 1996,

Vu le décret n° 2002-3011 du 11 novembre 2002, portant rattachement des structures relevant des ex-ministères du développement économique et de la coopération internationale et de l'investissement extérieur au ministère du développement et de la coopération internationale,

Vu l'arrêté du ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur du 11 mai 1994, relatif aux prestations administratives rendues par les différents services relevant du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Vu l'arrêté du ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur du 30 janvier 1996, portant fixation des cas nécessitant la légalisation de signature ou la certification des copies à l'original pour les documents et attestations demandés des citoyens par le ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur et les établissements publics sous tutelle,

Vu l'arrêté du ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur du 18 juillet 1997, relatif aux prestations administratives fournies par les services et établissements publics relevant du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur.

Arrête :

Article premier. - L'agence tunisienne de coopération technique, relevant de la tutelle du ministère du développement et de la coopération internationale, fournit les prestations administratives suivantes aux citoyens selon les modalités et procédures définies en annexe :

La prestation : dépôt de candidature à un emploi dans le cadre de la coopération technique (annexe 1).

Art. 2. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Art. 3. - Le directeur général de l'agence tunisienne de coopération technique est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 février 2005.

*Le ministre du développement
et de la coopération internationale*

Mohamed Nouri Jouini

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Annexe n° 1

L'organisme : Agence tunisienne de coopération technique.

Domaine de la prestation : Candidature à un emploi dans le cadre de la coopération technique.

Objet de la prestation : Constitution du dossier de candidature à un emploi dans le cadre de la coopération technique.

Conditions d'obtention		
- pour les candidats exerçant dans le secteur privé : être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme de technicien. - être fonctionnaire ou agent d'établissement public ou para-public. - les candidatures du personnel du ministère de l'éducation et de la formation (l'enseignement primaire et secondaire) doivent être présentées par leur ministère.		
Pièces à fournir		
1 - un curriculum vitae rédigé en arabe, en anglais et en français, saisi, imprimé et enregistré sur une disquette, 2 - une copie de chaque diplôme obtenu, 3 - une copie de chaque attestation d'expérience professionnelle, 4 - une copie d'une attestation de formation en langue anglaise ou une attestation de niveau provenant d'une institution agréée, en cas d'absence de l'une des attestations, fournir une copie dès que possible, 5 - une photo d'identité, 6 - deux (2) enveloppes timbrées portant le nom, prénom et l'adresse du candidat, 7 - une photocopie de la carte d'identité nationale, 8 - une photocopie du passeport (les quatre 4 première pages). En cas d'absence du passeport, veiller à envoyer les photocopies demandées à l'agence dès que le passeport est délivré.		
Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
1) le formulaire à remplir par le candidat, disponible à l'agence tunisienne de coopération technique et sur les pages du site web de l'agence. 2) dépôt du dossier de candidature (à l'exception du personnel éducatif de l'enseignement primaire et secondaire relevant du ministère de l'éducation et de la formation, leur candidature doit être présentée par leur administration d'origine). 3) notification d'admission de candidature	- le candidat - le candidat - l'unité des études, des candidatures et de l'informatique à l'agence tunisienne de coopération technique.	- vingt jours (20) à partir de la date de dépôt du dossier de candidature.
Lieu du dépôt de candidature		
Le bureau des candidatures de l'unité des études, des candidatures et de l'informatique à l'agence tunisienne de coopération technique, et ce : - directement par dépôt du dossier à l'agence, l'adresse : ATCT rue Salah Eddine El-Amami centre urbain nord de Tunis (route de l'aéroport - près de la cité des sciences). - ou par courrier postal : B.P n° 34 – 1080, Tunis, Cedex. - ou par courrier électronique : E-mail : atct@mdci.gov.tn - ou par fax : 71.703.010		
Lieu d'obtention de la prestation		
Le bureau des candidatures à l'agence tunisienne de coopération technique L'adresse : Rue Salah Eddine El-Amami, centre urbain nord B.P n° 34 - 1080 Tunis Cedex.		
Délai d'obtention de la prestation		
Vingt jours (20) à partir de la date de dépôt du dossier de candidature.		
Références législatives et réglementaires		
- Loi n° 72-35 du 27 avril 1972, portant création de l'agence tunisienne de coopération technique, telle que modifiée par la loi n° 92 -103 du 2 novembre 1992. - Loi n° 85-75 du 20 juillet 1985, relative au régime applicable aux personnels de la coopération technique. - Arrêté du ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur du 30 janvier 1996, portant fixation des cas nécessitant la légalisation de signature ou la certification des copies à l'original pour les documents et attestations demandés des citoyens par le ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur et les établissements publics sous tutelle.		

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et du ministre des finances du 21 février 2005, fixant le montant des honoraires des médecins vétérinaires munis d'un mandat sanitaire et les modalités de leur attribution.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre des finances,

Vu la loi n° 80-85 du 31 décembre 1980, portant organisation des carrières de médecine vétérinaire en Tunisie, tel que modifiée par la loi n° 2002-31 du 5 mars 2002,

Vu la loi n° 84-27 du 11 mai 1984, relative aux maladies animales réputées contagieuses,

Vu la loi n° 97-47 du 14 juillet 1997, relative à l'organisation de la profession de médecin vétérinaire,

Vu le décret n° 84-1225 du 16 octobre 1984, fixant la nomenclature des maladies animales réputées contagieuses et édictant les mesures sanitaires générales communes à ces maladies, tel que modifié par le décret n° 98-2362 du 23 novembre 1998,

Vu le décret n° 2000-254 du 31 janvier 2000, portant code de déontologie du médecin vétérinaire et notamment son chapitre quatre,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 28 juillet 2004, fixant les conditions d'octroi du mandat sanitaire.

Arrêtent :

Article premier. - Le présent arrêté fixe le montant des honoraires des médecins vétérinaires munis d'un mandat sanitaire afin de lutter contre les maladies animales réputées contagieuses.

Art. 2. - Le montant des honoraires vétérinaires est fixé selon le tableau suivant :

La nature de l'activité	Le montant en dinar/tête
- La vaccination des ovins et des caprins contre la fièvre aphteuse	0,350
- La vaccination des ovins et des caprins contre la brucellose des petits ruminants par voie conjonctivale	0,420
- La vaccination des ovins contre la clavelée	0,350
- La vaccination des ovins contre la fièvre catarrhale (bleue - langue)	0,350
- La vaccination des bovins contre la fièvre aphteuse	1,200
- La vaccination contre la brucellose bovine par voie conjonctivale	1,750
- Intra-dermotuberculation chez les bovins (test et lecture après 72 heures)	3,500

La nature de l'activité	Le montant en dinar/tête
- La vaccination contre la variole des camélidés	3,500
- La vaccination des chiens contre la rage canine	1,600

Art. 3. - Le médecin vétérinaire reçoit un honoraire qui se tranche du budget du commissariat régional au développement agricole selon le type de l'activité et le nombre d'animaux soignés après l'accord du chef d'arrondissement de la production animale et du directeur régional du développement agricole du gouvernorat concerné et après un rapport positif du médecin vétérinaire inspecteur chargé officiellement de le contrôler sur le plan technique.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 février 2005.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 21 février 2005, modifiant et complétant l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère de l'industrie et de l'énergie et aux conditions de leur octroi.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la loi n° 2004-72 du 2 août 2004, relative à la maîtrise de l'énergie,

Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993, relatif au système d'information et de communication administrative,

Vu le décret n° 94-537 du 10 mars 1994, fixant les montants et les conditions d'octroi de la prime spécifique inhérente aux investissements dans le domaine de la maîtrise de l'énergie, tel que modifié par le décret n° 2002-174 du 28 janvier 2002 et le décret n° 2004-1239 du 31 mai 2004,

Vu le décret n° 94-1191 du 30 mai 1994, fixant les conditions de bénéfice des avantages fiscaux prévus aux articles 37, 41, et 49 du code d'incitation aux investissements accordés en faveur des équipements destinés à l'économie d'énergie, à la recherche, la production et la commercialisation des énergies renouvelables et à la recherche de la géothermie, des équipements nécessaires à la lutte contre la pollution ou à la collecte, la transformation et le traitement des déchets et ordures, des équipements nécessaires à la formation professionnelle et des équipements nécessaires à la recherche-développement,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 2002-2200 du 7 octobre 2002, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-519 du 17 mars 2003 et le décret n° 2004-2266 du 27 septembre 2004,

Vu le décret n° 2004-2144 du 2 septembre 2004, fixant les conditions d'assujettissement des établissements consommateurs d'énergie à l'audit énergétique obligatoire et périodique, le contenu et la périodicité de l'audit et les catégories de projets consommateurs d'énergie assujettis à la consultation obligatoire préalable, les modalités de sa réalisation ainsi que les conditions d'exercice de l'activité des experts-auditeurs,

Vu l'arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 24 août 2001, relatif aux prestations administratives fournies par les services du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire et aux conditions de leur octroi,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 20 décembre 2002, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère de l'industrie et de l'énergie et aux conditions de leur octroi, tel que modifié par l'arrêté du 1^{er} mars 2004.

Arrête :

Article premier. - Est abrogée, la première phrase de l'article premier de l'arrêté susvisé du 20 décembre 2002 et remplacée par ce qui suit :

Article premier (nouveau) : Les services relevant du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et les entreprises et les établissements qui en relèvent fournissent les prestations ci-après conformément aux conditions et procédures prévues aux annexes jointes au présent arrêté... (le reste sans changement).

Art. 2. - Est ajouté à l'article premier de l'arrêté susvisé du 20 décembre 2002, un point 4 dont la teneur suit :

4 - Domaine de la prestation : la maîtrise de l'énergie.

Objet de la 1^{ère} prestation : octroi d'avantages fiscaux dans le domaine de la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables (Annexe n° 4-1).

Objet de la 2^{ème} prestation : octroi de la prime spécifique inhérente aux investissements dans le domaine de la maîtrise de l'énergie (Annexe n° 4-2).

Art. 3. - Les directeurs généraux, les directeurs du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et le directeur général de l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 février 2005.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Systeme d'Information et de Communication Administrative

SICAD

Guide du citoyen

Case réservée au bureau central des relations avec le citoyen

Référence : Arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 20 décembre 2002, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère de l'industrie et de l'énergie et aux conditions de leur octroi tel que modifié par l'arrêté du 1^{er} mars 2004 et l'arrêté du
JORT n° du

Organisme : Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Energie.

Domaine de la prestation : La maîtrise de l'Energie.

Objet de la prestation : Octroi d'avantages fiscaux dans le domaine de la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables.

Les conditions d'obtention

- Les avantages fiscaux sont octroyés au profit des industriels pour l'importation ou l'acquisition des matières premières et des produits semi-finis nécessaires à la fabrication des équipements utilisés dans le domaine de la maîtrise de l'énergie ou des énergies renouvelables et des équipements utilisés dans le domaine de la maîtrise de l'énergie ou des énergies renouvelables.
- Les matières premières et les produits semi-finis doivent être utilisés exclusivement dans la fabrication des équipements utilisés dans le domaine de la maîtrise de l'énergie ou des énergies renouvelables.
- Les équipements importés ne doivent pas avoir de similaires fabriqués localement. Une attestation est délivrée à cet effet par l'Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Energie.
- Les matières et les équipements objet de la demande de l'avantage fiscal doivent être prévus au décret n°95-744 du 24 avril 1995 et au décret n°94-1998 du 26 septembre 1994.

NB : Si le produit et les équipements, objet de la demande de l'avantage fiscal, ne sont pas prévus aux décrets sus-visés, le dossier sera transmis au ministère chargé de l'énergie puis à la commission chargée de l'étude des dossiers des avantages fiscaux au ministère des finances.

Pièces à fournir

1/ Acquisition des matières premières et des produits semi-finis du marché local :

- Demande écrite pour l'obtention de l'avantage fiscal,
- Programme prévisionnel de fabrication selon un modèle fourni par l'Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Energie.

2/ Importation des matières premières et des produits semi-finis :

- Demande écrite pour l'obtention de l'avantage fiscal,
- Programme prévisionnel de fabrication selon un modèle fourni par l'Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Energie.

3/ Importation d'équipements:

- Demande écrite pour l'obtention de l'avantage fiscal,
- Factures des équipements,
- Demande du privilège fiscal conforme à un modèle délivré par les services des douanes,
- Dossier sur les normes et les spécifications des équipements.

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
-Dépôt du dossier à l'Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Energie,	- L'intéressé	
- Etude technique,	-l'Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Energie,	- de 1 à 7 jours.
-Préparation de l'avis technique,	- l'Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Energie,	- de 1 à 2 jours.
- Signature de l'avis technique.	- l'Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Energie.	- de 2 à 3 jours.

Lieu du dépôt du dossier et d'obtention de la prestation
Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Energie Adresse : 3, rue 8000 Montplaisir – 1073 Tunis – Tel : 71 787 700 Fax : 71 784 624

Délai d'obtention de la prestation
12 jours au maximum à partir de la date de dépôt du dossier

Références législatives et réglementaires
- Le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n°93-120 du 27 décembre 1993 et notamment son article 41, - La loi n°94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995 et notamment ses articles 88 et 89. - La loi n°96-113 du 30 décembre 1996, portant loi de finances pour la gestion 1997 et notamment ses articles 18 et 19. - La loi n°2004-72 du 2 août 2004, relative à la maîtrise de l'énergie, - Le décret n°94-1191 du 30 mai 1994 fixant les conditions de bénéfice des avantages fiscaux prévus à l'article 41 de la loi n°93-120 du 27 décembre 1993. - Le décret n°94-1998 du 26 septembre 1994, portant réduction des taux des droits de douane à 10% et suspension des taxes d'effets équivalents et de la TVA dûs au titre des matières premières et des demi-produits nécessaires à la fabrication des équipements économiseurs d'énergie ou utilisés dans le domaine des énergies renouvelables et des équipements, matériels et produits économiseurs d'énergie ou utilisés dans le domaine des énergies renouvelables. - Le décret n°95-744 du 24 avril 1995, portant application des articles 88 et 89 de la loi n°94-127 du 26 décembre 1994 portant loi de finances pour la gestion 1995 relatifs à la fixation des listes des matières premières et des produits nécessaires à la fabrication des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables et des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables tel que modifié et complété par le décret n°96-859 du 1^{er} mai 1996, le décret n°96-2520 du 30 décembre 1996, le décret n°97-995 du 26 mai 1997, le décret n°2001-2419 du 8 octobre 2001 et le décret n°2003-2112 du 14 octobre 2003.

Système d'Information et de Communication Administrative

SICAD

Guide du citoyen

Case réservée au bureau central des relations avec le citoyen

Référence : Arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 20 décembre 2002, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère de l'industrie et de l'énergie et aux conditions de leur octroi tel que modifié par l'arrêté du 1^{er} mars 2004 et l'arrêté du
JORT n° du

Organisme : Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Energie.

Domaine de la prestation : La maîtrise de l'Energie.

Objet de la prestation : Octroi de la prime spécifique dans le domaine de la maîtrise de l'énergie.

Conditions d'obtention

- La prime spécifique inhérente aux investissements dans le domaine de la maîtrise de l'énergie est octroyée aux entreprises éligibles aux dispositions du code d'incitation aux investissements par décision du ministre chargé de l'Energie après approbation d'une commission technique consultative et ce, dans le cadre d'un contrat-programme conclu avec l'Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Energie.
- Les montants de la prime sont fixés comme suit :
 - **L'audit énergétique :** 50% du coût global de l'audit énergétique à condition que le montant octroyé ne dépasse pas vingt mille dinars.
 - **Les projets de démonstration :** 50% du coût global du projet de démonstration à condition que le montant octroyé ne dépasse pas cent mille dinars.
 - **L'investissement dans les domaines de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables :** 20% du montant global de l'investissement à condition que le montant octroyé ne dépasse pas cent mille dinars.

Pièces à fournir

- Demande de bénéfice de la prime,
- Factures des projets réalisés,
- Attestations de paiement ou avis de débit bancaire effectué par le bénéficiaire de la prime spécifique.

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
- Dépôt du dossier à l'Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Energie,	- L'intéressé,	
- Etude du dossier et visite sur site si nécessaire,	- La commission ad-hoc relevant de l'Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Energie créée à cet effet,	- 20 jours.
-Déblocage de la prime en cas d'approbation.	- l'Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Energie.	- 10 jours.

Lieu du dépôt du dossier et d'obtention de la prestation
Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Energie Adresse : 3, rue 8000 Montplaisir – 1073 Tunis – Tel : 71 787 700 Fax : 71 784 624

Délai d'obtention de la prestation
Un mois au maximum à partir de la date de dépôt du dossier

Références législatives et réglementaires
- Le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n°93-120 du 27 décembre 1993 et notamment son article 40, - La loi n°2004-72 du 2 août 2004 relative à la maîtrise de l'énergie, - Le décret n°94-537 du 10 mars 1994 fixant les montants et les conditions d'octroi de la prime spécifique inhérente aux investissements dans le domaine de la maîtrise de l'énergie tel que modifié par le décret n°2002-174 du 28 janvier 2002 et le décret n°2004-1239 du 31 mai 2004, - Le décret n°2004-2144 du 2 septembre 2004, fixant les conditions d'assujettissement des établissements consommateurs d'énergie à l'audit énergétique obligatoire et périodique, le contenu et la périodicité de l'audit et les catégories de projets consommateurs d'énergie assujettis à la consultation obligatoire préalable, les modalités de sa réalisation ainsi que les conditions d'exercice de l'activité des experts-auditeurs.

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 21 février 2005, portant premier renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Les Oasis ».

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le décret du 13 décembre 1948, instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du second groupe, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret du 1^{er} janvier 1953 sur les mines,

Vu le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985, instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux ratifié par la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985, tel que modifié par la loi n° 87- 9 du 6 mars 1987,

Vu la loi n° 90-56 du 18 juin 1990, portant encouragement à la recherche et à la production des hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu la loi n° 94-6 du 17 janvier 1994, portant approbation de la convention et ses annexes signées à Tunis le 10 juillet 1993 entre l'Etat Tunisien d'une part, l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières en tant que titulaire et la société H.B.S Oil company en tant qu'entrepreneur d'autre part,

Vu la loi n° 2002-14 du 4 février 2002, portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention relative au permis « Les Oasis »,

Vu la loi n° 2004-39 du 3 mai 2004, portant approbation de l'avenant n° 2 à la convention et ses annexes relatives au permis « Les Oasis »,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les coordonnées géographiques et les numéros des repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 20 octobre 1993, portant institution du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis « Les Oasis » au profit de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières en tant que titulaire et de la société H.B.S Oil Company en tant qu'entrepreneur,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 2 septembre 1999, portant extension de deux ans de la validité de la période initiale du permis « Les Oasis »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 2 juillet 2002, portant extension de deux ans de la validité de la période initiale du permis « Les Oasis »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 26 août 2004, portant extension de deux ans de la validité de la période initiale du permis « Les Oasis »,

Vu la demande déposée le 28 août 2004, à la direction générale de l'énergie par laquelle l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et la société « HBS Oil Company » ont sollicité, conformément à l'article 5 du cahier des charges, le premier renouvellement du permis « Les Oasis »,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 20 septembre 2004,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie.

Arrête :

Article unique. - Est renouvelé pour une période de deux ans et demi, allant du 29 octobre 2004 au 28 avril 2007, le permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Les Oasis » au profit de l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et de la société « HBS Oil Company ».

Ce permis renouvelé couvre une superficie de 332 km², soit 83 périmètres élémentaires et est délimité par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, et ce, conformément au décret susvisé n° 2000-946 du 2 mai 2000 :

Sommets	N° des repères
1	Intersection la frontière Tuniso-Algérienne avec le parallèle 260
2	252 260
3	252 252
4	258 252
5	258 242
6	260 242
7	260 230
8/1	Intersection la frontière Tuniso-Algérienne avec le parallèle 230

Tunis, le 21 février 2005.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 21 février 2005, portant extension de la superficie du permis de prospection dit permis « Sfax Offshore ».

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002,

Vu le décret n° 713-2000 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les coordonnées géographiques et les numéros des repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des demandes de titres d'hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 28 novembre 2003, portant institution du permis de prospection dit permis « Sfax Offshore »,

Vu le protocole d'accord signé à Tunis le 12 juillet 2003 par l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et les sociétés « Gaiher Petroleum Corporation » et « Eurogas International Inc » d'autre part,

Vu la lettre du 12 décembre 2003, par laquelle la société « Gaiher Petroleum Corporation » a notifié la cession de la totalité de ses intérêts dans le permis de prospection « Sfax Offshore » au profit de sa filiale la société Atlas Petroleum Exploration Worldwide, Ltd,

Vu la demande déposée le 27 mai 2004, à la direction générale de l'énergie, par laquelle les sociétés « Atlas Petroleum Exploration Worldwide. » et « Eurogas International Inc » et l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières ont sollicité une extension de 428 km² de la superficie du permis « Sfax Offshore » soit 107 périmètres élémentaires et ce, conformément à l'article 30 du code des hydrocarbures,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 20 septembre 2004,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie.

Arrête :

Article premier. - La superficie du permis de prospection d'hydrocarbures dit permis « Sfax Offshore » est étendue de 428 Km², soit 107 périmètres élémentaires.

La surface totale dudit permis est portée ainsi à 4014 kilomètres carrés, soit 1026 périmètres élémentaires. Le permis ainsi étendu est délimité par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, et ce, conformément au décret susvisé n° 2000-946 du 2 mai 2000 :

Sommets	N° de repères
1	380 544
2	386 544
3	386 554
4	396 554
5	396 560
6	394 560
7	394 562
8	396 562
9	396 566
10	402 566
11	402 564
12	406 564
13	406 560
14	408 560
15	408 554

Sommets	N° de repères
16	426 554
17	426 550
18	430 550
19	430 554
20	448 554
21	448 546
22	464 546
23	464 526
24	460 526
25	460 524
26	448 524
27	448 518
28	446 518
29	446 506
30	454 506
31	454 504
32	452 504
33	452 502
34	450 502
35	450 500
36	444 500
37	444 498
38	442 498
39	442 484
40	422 484
41	422 494
42	410 494
43	410 506
44	398 506
45	398 516
46	380 516
47/1	380 544

Art. 2. – Les droits et obligations relatifs au présent permis demeurent régis par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002 et le protocole d'accord du 12 juillet 2003 susvisé.

Tunis, le 21 février 2005.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 21 février 2005, portant extension de la validité de la période initiale du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Mellita ».

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la loi n° 99-3 du 11 janvier 1999, portant approbation de la convention et ses annexes signées à Tunis le 23 avril 1998 entre l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et la société « Ecumed Petroleum Grombalia Ltd » d'autre part,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu le décret n° 2004-2146 du 2 septembre 2004, portant ratification de l'accord relatif aux transferts des obligations du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Tataouine »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 25 août 1998, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis « Mellita » au profit de l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et de la société « Ecumed Petroleum Grombalia Ltd »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 12 décembre 2000, fixant la liste des permis et concessions admis au bénéfice des dispositions du code des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des demandes de titres d'hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 8 janvier 2003, portant extension de deux ans de la validité de la période initiale du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Mellita » et extension de sa superficie,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 27 octobre 2004, portant autorisation de cession partielle des intérêts détenus par la société « Ecumed Petroleum Grombalia Ltd » dans le permis « Mellita » au profit de la société « Petro-Canada (Mellita) Inc »,

Vu la demande déposée le 1^{er} juillet 2004 à la direction générale de l'énergie, par laquelle les sociétés « Petro-Canada (Mellita) Inc » et « Ecumed Petroleum Grombalia Ltd » et l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières ont sollicité conformément à l'article 30 du code des hydrocarbures, une extension d'une année de la validité de la période initiale du permis Mellita,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 20 septembre 2004,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie,

Arrête :

Article premier. - Est accordée, une extension d'une année de la validité de la période initiale du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Mellita ».

Suite à cette extension, ladite période arrivera à échéance le 3 septembre 2005.

Art. 2. - Ce permis demeure régi par la convention et ses annexes telles qu'approuvées par la loi n° 99-3 du 11 janvier 1999, ainsi que par l'ensemble des textes législatifs et réglementaires susvisés.

Tunis, le 21 février 2005.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 21 février 2005, portant extension de la validité du troisième renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Amilcar ».

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le décret du 13 décembre 1948, instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du second groupe, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret du 1^{er} janvier 1953 sur les mines,

Vu le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985, instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux ratifiés par la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985, tel que modifié par la loi n° 87-9 du 6 mars 1987,

Vu la loi n° 89-59 du 18 mai 1989, portant approbation de la convention et ses annexes signées à Tunis le 25 octobre 1988 entre l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et la société Houston Oil and Minerals of Tunisia d'autre part,

Vu la loi n° 90-56 du 18 juin 1990, portant encouragement à la recherche et à la production des hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu la loi n° 92-23 du 9 mars 1992, portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention et ses annexes relatives au permis « Amilcar »,

Vu la loi n° 2000-80 du 9 août 2000, portant approbation de l'avenant n° 2 à la convention et ses annexes relatives au permis « Amilcar »,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 23 décembre 1988, portant institution du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis « Amilcar » au profit de l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et de la société Houston Oil and Minerals of Tunisia,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 12 septembre 1990, portant extension de la superficie du permis « Amilcar »,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 1^{er} avril 1992, portant premier renouvellement du permis « Amilcar »,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 9 juin 1992, portant institution d'une concession d'exploitation de substances minérales du second groupe dite concession « Miskar »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 28 juillet 1995, portant extension d'une année de la validité du premier renouvellement du permis « Amilcar »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 16 avril 1996, portant extension d'une année de la validité du premier renouvellement du permis « Amilcar » et extension de sa superficie,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 11 mars 1997, portant deuxième renouvellement du permis « Amilcar »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 23 mai 2000, portant extension de six mois de la validité du deuxième renouvellement du permis « Amilcar »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 3 janvier 2001, portant extension de dix huit mois de la validité du deuxième renouvellement du permis « Amilcar »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des demandes de titres d'hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 12 février 2002, portant troisième renouvellement du permis « Amilcar »,

Vu la lettre du 27 mars 1989, relative à l'achat de la société Houston Oil and Minerals of Tunisia par la société British Gas Tunisia Inc,

Vu la lettre du 4 novembre 1992, par laquelle la société British Gas Tunisia Inc a notifié la cession totale de ses intérêts dans le permis Amilcar au profit de la société British Gas Tunisia Limited,

Vu la demande déposée le 5 juillet 2004, à la direction générale de l'énergie par laquelle la société British Gas Tunisia Limited et l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières ont sollicité l'extension de deux ans de la validité du troisième renouvellement du permis Amilcar et ce conformément à l'article 8 de la loi n° 87-9 du 6 mars 1987,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 20 septembre 2004,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie.

Arrête :

Article premier. - Est accordée, une extension de deux ans de la validité du troisième renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Amilcar ».

Suite à cette extension, ladite période arrivera à échéance le 22 décembre 2006.

Art. 2. - Ce permis demeure régi par la convention et ses annexes telles qu'approuvées par la loi n° 89-59 du 18 mai 1989, ainsi que par l'ensemble des textes législatifs et réglementaires susvisés.

Tunis, le 21 février 2005.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Affif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 21 février 2005, portant extension de la durée de validité du troisième renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Kairouan Nord ».

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la loi n° 84-47 du 14 juillet 1984, portant approbation de la convention et ses annexes signées à Tunis le 4 novembre 1983 entre l'Etat Tunisien d'une part. l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières, les sociétés « Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company » (KUFPEC) et « Elf Aquitaine Tunisie » d'autre part,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 23 juin 1984, portant institution du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis « Kairouan Nord »,

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 16 mars 1989, portant extension d'une année de la validité de la période initiale du permis « Kairouan Nord »,

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 3 juillet 1989, portant autorisation de cession totale des intérêts détenus par la société « Elf-Aquitaine Tunisie » dans le permis « Kairouan Nord » au profit de la société « KUFPEC »,

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 16 décembre 1989, portant extension d'une année de la validité de la période initiale du permis « Kairouan Nord »,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 31 août 1990, portant premier renouvellement du permis « Kairouan Nord »,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 12 mars 1992, portant extension d'une année de la validité du premier renouvellement du permis « Kairouan Nord »,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 15 décembre 1992, portant institution de la concession d'exploitation de substances minérales du second groupe dite concession « Sidi El Kilani »,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 15 juin 1994, portant extension de six mois de la validité du premier renouvellement du permis « Kairouan Nord »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 11 avril 1995, portant extension de six mois de la validité du premier renouvellement du permis « Kairouan Nord »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 3 août 1996, portant deuxième renouvellement du permis « Kairouan Nord »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 12 novembre 1996, portant extension de la superficie du permis « Kairouan Nord »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 17 janvier 1998, portant extension d'une année de la validité du deuxième renouvellement du permis « Kairouan Nord »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 25 août 1999, portant extension d'une année de la validité du deuxième renouvellement du permis « Kairouan Nord »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 12 décembre 2000, fixant la liste des permis et concessions admis au bénéfice des dispositions du code des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 3 janvier 2001, portant troisième renouvellement du permis « Kairouan Nord »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des demandes de titres d'hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 16 juillet 2003, portant extension d'une année de la validité du troisième renouvellement du permis « Kairouan Nord »,

Vu l'acte de cession en date du 9 mai 1990, par lequel la société « KUFPEC » a cédé la totalité de ses intérêts dans le permis « kairouan Nord » au profit de sa filiale la société Kufpec (Tunisia) Limited,

Vu la demande déposée le 11 mai 2004, à la direction générale de l'énergie, par laquelle la société Kufpec (Tunisia) Limited et l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières, ont sollicité une extension d'une année de la validité du troisième renouvellement du permis « Kairouan Nord » et ce, conformément à l'article 30 du code des hydrocarbures,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 20 septembre 2004,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie.

Arrête :

Article premier. - Est accordée, une extension d'une année de la durée de validité du troisième renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Kairouan Nord ».

Suite à cette extension, ladite période arrivera à échéance le 9 juillet 2005.

Art. 2. - Ce permis demeure régi par la convention et ses annexes telles qu'approuvées par la loi n° 84-47 du 14 juillet 1984, ainsi que par l'ensemble des textes législatifs et réglementaires susvisés.

Tunis, le 21 février 2005.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 21 février 2005, portant autorisation de cession partielle d'intérêts dans le permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Em Hamra ».

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que complété et modifié par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu le décret n° 2002-1729 du 29 juillet 2002, portant approbation de la convention et ses annexes signées le 5 avril 2002 entre l'Etat Tunisien d'une part et l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et les sociétés "Eurogas International Inc" et GHP Exploration (Tunisia) Ltd d'autre part,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des demandes de titres d'hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 4 juin 2002, portant institution du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « El Hamra »,

Vu le protocole d'accord signé le 28 octobre 1998, entre l'Etat Tunisien d'une part et l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et les sociétés « Eurogas International Inc » et GHP Exploration (Tunisia) Ltd d'autre part et relatif à l'octroi du permis de prospection d'hydrocarbures dit « El Hamra »,

Vu l'accord du 10 décembre 1999, relatif à la cession totale des intérêts de la société GHP Exploration (Tunisia) Ltd au profit de la société Eurogas International Inc,

Vu l'accord du 25 mai 2001, relatif à la cession partielle des intérêts de la société « Eurogas International Inc » au profit de la société « Pioneer Naturel Resources Tunisia Ltd »,

Vu la lettre du 17 août 2000, relative à l'extension d'une année de la période de validité du permis de prospection El Hamra et à l'extension de sa superficie,

Vu la demande déposée le 8 septembre 2004, à la direction générale de l'énergie, par laquelle la société « Eurogas International Inc » a sollicité l'autorisation de céder une partie de ses intérêts dans le permis « El Hamra » au profit de la société Petro-Hunt Tunisia LLC et ce conformément à l'article 34 du code des hydrocarbures,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 20 septembre 2004,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie.

Arrête :

Article Premier. - Est autorisée, la cession partielle des intérêts détenus par la société « Eurogas International Inc » dans le permis « El Hamra » au profit de la société « Petro-Hunt Tunisia LLC ».

Suite à cette cession d'intérêts, les pourcentages de participation des cotitulaires sont répartis comme suit :

Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières :	50%
Pioneer Naturel Resources Tunisia Ltd	: 25%
Petro-Hunt Tunisia LLC	: 15%
Eurogas International Inc	: 10%

Art. 2. - Cette cession entrera en vigueur à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 février 2005.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE LA CULTURE
ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE**

**Liste des agents à promouvoir dans le grade de
bibliothécaire au titre de l'année 2003**

- Aissa Moufida.

**Liste des agents à promouvoir au grade de
secrétaire culturel adjoint au titre de l'année 2002**

- Mohamed Naji Lamari.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-347 du 21 février 2005.

Sont nommés ingénieurs en chef, les ingénieurs principaux suivants :

- Hachmi Changuel,
- Abdelaziz Farhat,
- Ahmed Lazreg,
- Arbia Ben Amara.

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER**

**Arrêté du ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 18
février 2005, portant délégation de signature.**

Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2004-2673 du 6 décembre 2004, portant nomination de Monsieur Mohamed Naceur Chebbi, chargé de mission auprès du cabinet du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger,

Vu le décret n° 2004-2674 du 6 décembre 2004, portant nomination de Monsieur Mohamed Naceur Chebbi, chef de cabinet du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe un de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Naceur Chebbi, chargé de mission et chef de cabinet du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, est habilité à signer, par délégation du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, tous les actes intéressant les services du ministère à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 9 décembre 2004 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 février 2005.

*Le ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger*

Rafaâ Dékhil

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**Arrêté du ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 18
février 2005, portant délégation de signature.**

Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 2001-478 du 19 février 2001, chargeant Monsieur Mohamed Ridha Saâd, conciliateur général, des fonctions de directeur général des services communs au ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Ridha Saâd, conciliateur général, chargé des fonctions de directeur général des services communs au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, est habilité à signer, par délégation du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 10 novembre 2004 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 février 2005.

*Le ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger*

Rafaâ Dékhil

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 18 février 2005, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 96-1600 du 16 septembre 1996, chargeant Madame Radhia M'kaouer épouse Driss, administrateur, des fonctions de directeur des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 2001-1029 du 8 mai 2001, accordant à Madame Radhia M'kaouer épouse Driss, administrateur, chargée des fonctions de directeur des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales l'indemnité de gestion administrative et financière,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Radhia M'kaouer épouse Driss, administrateur, chargée des fonctions de directeur des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, est habilitée à signer, par délégation du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 10 novembre 2004 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 février 2005.

*Le ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger*

Rafaâ Dékhil

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 18 février 2005, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 2001-1970 du 24 août 2001, chargeant Madame Ferdaous Ben Ayed épouse Maâlaoui, administrateur, des fonctions de sous-directeur des affaires financières à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Ferdaous Ben Ayed épouse Maâlaoui, administrateur, chargée des fonctions de sous-directeur des affaires financières à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, est habilitée à signer, par délégation du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 10 novembre 2004 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 février 2005.

*Le ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger*

Rafaâ Dékhil

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 18 février 2005, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 2003-198 du 28 janvier 2003, chargeant Monsieur Kamel Chouikh, ingénieur des travaux, des fonctions de sous-directeur du matériel et des bâtiments à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales et de la solidarité,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du 20 janvier 2004, portant nomination de Monsieur Kamel Chouikh, ingénieur des travaux, dans le grade d'ingénieur principal, à compter du 16 décembre 2003.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Kamel Chouikh, ingénieur principal, chargé des fonctions de sous-directeur du matériel et des bâtiments à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, est habilité à signer, par délégation du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 10 novembre 2004 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 février 2005.

*Le ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger*

Rafaâ Dékhil

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 18 février 2005, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 2000-2609 du 14 novembre 2000, chargeant Madame Monia Nakib épouse Yahiaoui, administrateur conseiller, des fonctions de sous-directeur des affaires administratives à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Monia Nakib épouse Yahiaoui, administrateur conseiller, chargée des fonctions de sous-directeur des affaires administratives à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, est habilitée à signer, par délégation du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 10 novembre 2004 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 février 2005.

*Le ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger*

Rafaâ Dékhil

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 18 février 2005, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 96-1627 du 16 septembre 1996, chargeant Monsieur Abdelaziz Soltani, administrateur, des fonctions de chef de service de l'ordonnancement à la sous-direction des affaires financières à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdelaziz Soltani, administrateur, chargé des fonctions de chef de service de l'ordonnancement à la sous-direction des affaires financières à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, est habilité à signer, par délégation du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 10 novembre 2004 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 février 2005.

*Le ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger*

Rafaâ Dékhil

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 21 février 2005, relatif à la fixation du barème d'actualisation des salaires pris en compte dans le calcul des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants.

Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960 instituant un régime de pension d'invalidité, de vieillesse et de survie et un régime d'allocation de vieillesse et de survie dans le secteur non agricole,

Vu le décret n° 74-499 du 27 avril 1974 relatif au régime des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété notamment le décret n° 94-1429 du 30 juin 1994 et particulièrement son article 18.

Arrête :

Article premier. - Les salaires servant de base au calcul des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants octroyées dans le cadre du décret précité n° 74-499 du 27 avril 1974, sont actualisés selon le barème suivant :

Années	Coefficients
1961	9,41429
1962	9,22600
1963	8,98345
1964	8,62243
1965	8,08589
1966	7,78565
1967	7,56230
1968	7,36901

Années	Coefficients
1969	7,08602
1970	7,01064
1971	6,61362
1972	6,47893
1973	6,20027
1974	5,95610
1975	5,43986
1976	5,16284
1977	4,83797
1978	4,58093
1979	4,22629
1980	3,87973
1981	3,54983
1982	3,11164
1983	2,84139
1984	2,61582
1985	2,43430
1986	2,29104
1987	2,11848
1988	1,97559
1989	1,83419
1990	1,72095
1991	1,59702
1992	1,51271
1993	1,45177
1994	1,38967
1995	1,30735
1996	1,26124
1997	1,21619
1998	1,17934
1999	1,14823
2000	1,11546
2001	1,09455
2002	1,06425
2003	1,03628
2004	1,00000

Art. 2. - Ces dispositions s'appliquent aux pensions pour lesquelles le droit est ouvert à compter du 1^{er} janvier 2005.

Tunis, le 21 février 2005.

*Le ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger*

Rafaâ Dékhil

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, des technologies de la communication et de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 21 février 2005, fixant les conditions de participation aux concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs ainsi que les modalités de leur organisation.

Les ministres de l'enseignement supérieur, des technologies de la communication et de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur,

Vu le décret n° 2002-1838 du 12 août 2002, fixant le cadre général du régime des études et des examens dans les cycles préparatoires aux études d'ingénieur,

Vu le décret n° 2004-2589 du 2 novembre 2004, organisant les concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs,

Vu l'arrêté des ministres de l'éducation et des sciences et des finances du 5 mai 1994, portant institution d'une contribution des candidats aux frais des concours et des différents travaux des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 11 décembre 1996, fixant l'organisation générale des études du cycle préparatoire aux concours d'entrée aux établissements de formation d'ingénieurs, à l'institut préparatoire aux études scientifiques et techniques.

Vu l'arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et des communications du 19 mars 1998, fixant la liste des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs et les conditions de participation auxdits concours ainsi que les modalités de leur organisation,

Vu l'arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et des communications du 19 mars 1998, fixant les programmes des épreuves des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs,

Vu l'arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 11 décembre 2002, fixant le régime des études et des examens dans les cycles préparatoires aux études d'ingénieur.

Arrêtent :

Article premier. - Le présent arrêté fixe les conditions de participation aux concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs ainsi que les modalités de leur organisation.

Art. 2. - Les concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs sont basés sur des épreuves écrites.

Art. 3. - La liste des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs est fixée comme suit :

- concours en mathématiques et physique (M-P),
- concours en physique et chimie (P-C),
- concours en technologie (T),
- concours en biologie et géologie (B-G).

Art. 4. - Sont autorisés à participer à l'un des concours prévus à l'article 3 du présent arrêté :

1) Les étudiants ayant accompli un cycle préparatoire d'entrée aux établissements de formation d'ingénieurs et répondant à l'une des conditions suivantes :

1-a) Avoir suivi régulièrement les enseignements de deuxième année d'un cycle préparatoire tunisien au cours de l'année pour laquelle le concours est ouvert et être présenté par l'établissement d'origine.

1-b) Avoir suivi régulièrement les enseignements de deuxième année d'un cycle préparatoire étranger au cours de l'année pour laquelle le concours est ouvert.

1-c) Avoir accompli la deuxième année d'un cycle préparatoire et être présenté par leur établissement d'origine au titre de l'une des deux années qui précèdent celle pour laquelle le concours est ouvert, sans avoir réussi à un concours précédent et sans avoir confirmé, dans les délais, leur admission dans l'une des institutions de formation d'ingénieurs.

2) Les étudiants ayant suivi un premier cycle d'une maîtrise scientifique ou technique et répondant à l'une des deux conditions suivantes :

2-a) Avoir suivi régulièrement les enseignements de deuxième année du premier cycle d'une maîtrise scientifique ou technique au cours de l'année pour laquelle le concours est ouvert, n'ayant redoublé plus qu'une fois en première année d'études universitaires et être présenté par leur établissement d'origine.

2-b) Etre titulaire d'un diplôme d'études universitaires du premier cycle (D.E.U.P.C) scientifique ou technique durant l'une des deux années qui précèdent celle pour laquelle le concours est ouvert et n'ayant redoublé plus qu'une fois en première année d'études universitaires.

Art. 5. - Les dossiers de candidature doivent obligatoirement comporter les pièces suivantes :

1) Pour les candidats répondant aux conditions de l'alinéa (1-a) de l'article 4 du présent arrêté :

a- une fiche de candidature dûment remplie et signée par le candidat,

b- une photocopie recto-verso de la carte d'identité nationale, ou une photocopie de la carte de séjour pour les candidats étrangers,

c- une copie conforme à l'originale de l'attestation du baccalauréat et de la décision de son équivalence, pour les candidats titulaires d'un baccalauréat étranger,

d- deux enveloppes affranchies au tarif des lettres recommandées, portant l'adresse complète du candidat,

2) Pour les candidats répondant aux conditions de l'alinéa (1-b) de l'article 4 du présent arrêté, en plus des pièces a, b, c et d, ci-dessus énumérées, le dossier doit comporter les pièces suivantes :

e- une copie conforme à l'originale de l'attestation de réussite en première année du cycle préparatoire,

f- un certificat d'inscription en deuxième année du cycle préparatoire,

g- une attestation de présence délivrée par son établissement d'origine, datée d'un mois au plus à la date de dépôt du dossier de candidature, certifiant que le candidat suit régulièrement les enseignements de deuxième année de l'année universitaire en cours,

h- le récépissé d'un mandat libellé au nom de l'agent comptable de l'ENIT (C.C.P n° 617-48 Tunis) correspondant au montant de la contribution financière des candidats aux frais et travaux des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs.

3) Pour les candidats répondant aux conditions de l'alinéa (1-c) de l'article 4 du présent arrêté, en plus des pièces a, b, c et d, ci-dessus énumérées, le dossier doit comporter les pièces suivantes :

e- une copie conforme à l'originale de l'attestation de réussite en première année du cycle préparatoire,

f- un certificat d'inscription en deuxième année du cycle préparatoire,

g- des copies conformes aux originaux des relevés des notes trimestriels de la deuxième année du cycle préparatoire,

h- le récépissé d'un mandat libellé au nom de l'agent comptable de l'ENIT (C.C.P n° 617-48 Tunis) correspondant au montant de la contribution financière des candidats aux frais et travaux des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs.

4) Pour les candidats répondant aux conditions de l'alinéa (2-a) de l'article 4 du présent arrêté, en plus des pièces a, b, c et d, ci-dessus énumérées, le dossier doit comporter les pièces suivantes :

e- une copie conforme à l'originale de l'attestation de réussite en première année,

f- un certificat d'inscription en deuxième année,

g- le récépissé d'un mandat libellé au nom de l'agent comptable de l'ENIT (C.C.P n° 617-48 Tunis) correspondant au montant de la contribution financière des candidats aux frais et travaux des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs.

5) Pour les candidats répondant aux conditions de l'alinéa (2-b) de l'article 4 du présent arrêté, en plus des pièces a, b, c et d, ci-dessus énumérées, le dossier doit comporter les pièces suivantes :

e- une copie conforme à l'originale de l'attestation de réussite en première année,

f- une copie conforme à l'originale de l'attestation de réussite en deuxième année,

g- le récépissé d'un mandat libellé au nom de l'agent comptable de l'ENIT (C.C.P n° 617-48 Tunis) correspondant au montant de la contribution financière des candidats aux frais et travaux des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs.

Art. 6. - Les candidats ayant obtenu le baccalauréat deux ans au plus avant l'année pour laquelle le concours est ouvert, bénéficient de trente (30) points de bonification. Pour pouvoir bénéficier de ces points, les candidats concernés doivent signer une déclaration sur l'honneur figurant sur la fiche de candidature certifiant qu'ils n'ont jamais obtenu le diplôme du baccalauréat avant cette date.

Art. 7. - La nature des épreuves de chacun des concours prévus à l'article 3 du présent arrêté ainsi que leurs coefficients et leurs durées sont fixés conformément aux tableaux suivants :

1) Concours en mathématiques et physique (M-P) :

Nature des épreuves	Coefficient	Durée
Mathématiques I	10	4 H
Physique	10	4 H
Chimie	4	2 H
Sciences et techniques de l'ingénieur	4	3 H
Informatique	3	2 H
Français	3	2 H
Anglais	3	2 H
Mathématiques II	6	3 H
Total :	43	-

2) Concours en physique et chimie (P-C) :

Nature des épreuves	Coefficient	Durée
Mathématiques	11	4 H
Physique	12	4 H
Chimie	7	3 H
Sciences et techniques de l'ingénieur	4	3 H
Informatique	3	2 H
Français	3	2 H
Anglais	3	2 H
Total :	43	-

3) Concours en technologie (T) :

Nature des épreuves	Coefficient	Durée
Mathématiques	10	4 H
Physique	10	4 H
Chimie	4	2 H
Sciences et techniques de l'ingénieur	10	5 H
Informatique	3	2 H
Français	3	2 H
Anglais	3	2 H
Total :	43	-

4) Concours en biologie et géologie (B-G) :

Nature des épreuves	Coefficient	Durée
Mathématiques	7	3 H
Physique	5	3 H
Chimie	4	3 H
Informatique	3	2 H
Français	3	2 H
Anglais	3	2 H
Géologie	4,5	2 H
Biologie animale, zoologie, physiologie animale	4,5	2 H
Biologie végétale, botanique, physiologie végétale	4,5	2 H
Biochimie, biologie cellulaire, génétique	4,5	2 H
Total :	43	-

Art. 8. - Chaque candidat, régulièrement inscrit à un concours, reçoit une convocation individuelle lui précisant le centre où il doit se rendre pour y subir les épreuves, ainsi que le numéro d'inscription qui lui servira de référence pour toutes les opérations du concours.

Tout candidat qui n'aurait pas reçu sa convocation quinze (15) jours au plus tard, avant le début des épreuves devra, sans délai, prendre contact avec le secrétariat des concours.

Les candidats doivent se présenter au centre d'examen indiqué sur leur convocation et se placer à la table portant leur numéro d'inscription, quinze (15) minutes avant l'horaire prévu pour le début de l'épreuve.

Toute absence à une épreuve du concours sera sanctionnée par la note zéro.

Le candidat doit inscrire à l'emplacement prévu à cet effet sur la première page de toutes les copies d'examen son nom, son prénom et son numéro d'inscription. Il doit également se tenir prêt à présenter aux surveillants sa convocation, accompagnée de sa carte d'identité nationale ou sa carte de séjour ou son passeport pour les candidats étrangers et émarginer la feuille de présence.

Les copies d'examen des candidats aux concours sont anonymes. Tout signe ou élément qui rendrait la copie identifiable est considéré comme une tentative de fraude, entraînant automatiquement l'annulation de la copie qui sera sanctionnée par la note zéro.

Tout candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début d'une épreuve, dans la limite d'un maximum de quinze (15) minutes, peut être admis à passer l'examen à titre exceptionnel, par autorisation du chef du centre d'examen. Il ne bénéficie d'aucune prolongation de la durée de l'épreuve.

Les candidats sortant définitivement de la salle d'examen, même avant la fin de la séance, doivent remettre leur copie d'examen, même blanche, aux surveillants et émarginer la feuille de présence sous peine d'élimination du concours. Aucun candidat n'est autorisé à sortir de la salle d'examen, pour quelque motif que ce soit, moins d'une heure après le début de l'épreuve. La réglementation des entrées et des sorties temporaires, en dehors de cette première heure, est laissée à l'appréciation du chef du centre d'examen.

L'accès aux salles d'examen est interdit au public.

Il est interdit d'introduire dans les salles d'examen des documents autres que ceux explicitement autorisés pour l'épreuve en cours.

Art. 9. - Les copies des épreuves font l'objet d'une double correction en respectant l'anonymat.

Chaque candidat aura un score calculé en effectuant la somme pondérée des notes obtenues aux différentes épreuves et des éventuels points de bonification, conformément aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté.

Tout candidat ayant obtenu la note zéro à l'une des épreuves peut être éliminé après délibérations du jury des concours.

À l'issue des épreuves et après délibérations, le jury établit, pour chaque concours et dans la limite des places ouvertes, la liste des candidats admis, classés par ordre de mérite.

Le jury des concours établit, éventuellement, une liste complémentaire des candidats les mieux classés après ceux de la liste des admis. Le nombre de ces candidats, classés par ordre de mérite, est fixé par le jury.

La liste des candidats admis et la liste complémentaire sont affichées au secrétariat des concours, dans les établissements habilités à organiser des cycles préparatoires et dans les centres d'examen.

Art. 10. - Des fiches de choix des filières des établissements concernés par chaque concours sont remises aux candidats de la liste des admis et de la liste complémentaire qu'ils doivent remettre dans les délais à leurs établissements d'origine ou à leurs centres d'examen dûment remplies et signées.

Quatre formes de fiches de choix sont mises à la disposition des candidats de chaque concours:

1) fiche destinée aux candidats classés parmi les 25% les plus méritants de la liste des admis. Ces candidats sont tenus de choisir un nombre minimal de filières parmi l'ensemble des filières des institutions proposées.

2) fiche concernant les candidats classés entre 25% et 60% de la liste des admis. Ces candidats sont obligés d'y inscrire un nombre minimal de choix, supérieur au nombre minimal de choix demandé au groupe de candidats cité précédemment.

Le jury des concours fixe, pour chaque session et pour chacun de ces deux groupes de candidats, le nombre minimal de filières à choisir par concours.

3) fiche réservée pour le reste des candidats de la liste des admis, classés entre 60% et 100%. Ces candidats doivent nécessairement classer toutes les filières ouvertes des différents établissements concernés par le concours.

4) fiche destinée aux candidats de la liste complémentaire qui sont tenus de classer toutes les filières ouvertes des différents établissements concernés par le concours.

Dans chaque type de fiche, sont inscrites toutes les filières des institutions proposées pour chaque concours et il y est indiqué le nombre minimal de choix qu'il faut faire. Le candidat numérote les filières des institutions choisies par ordre de préférence.

La répartition des candidats admis entre les filières des différents établissements s'effectue par le jury des concours à concurrence des places ouvertes, en respectant le choix exprimé par les candidats et en accordant la priorité aux mieux classés et en cas d'un même classement, au candidat le plus jeune. Le jury des concours peut également faire bénéficier ces candidats d'une inscription sur des listes d'attente de certaines filières parmi celles qui correspondent à leurs meilleurs choix. Le nombre total des inscrits sur chaque liste d'attente est fixé par le jury.

Le jury des concours a la possibilité d'inscrire les candidats de la liste complémentaire sur des listes d'attente de certaines filières, en tenant compte des choix exprimés par les candidats et en accordant la priorité aux mieux classés et en cas d'un même classement, au candidat le plus jeune.

Ces résultats sont affichés au secrétariat des concours, dans les établissements habilités à organiser des cycles préparatoires et dans les centres d'examen.

Art. 11. - Une fiche de confirmation est remise à chaque candidat affecté à une filière d'un établissement donné et/ou inscrit sur la ou les listes d'attente de certaines filières.

Les candidats admis et affectés à une filière d'un établissement donné sont tenus, sous peine de perdre le bénéfice du résultat obtenu, de confirmer le choix retenu ainsi que les filières pour lesquelles ils figurent sur leurs listes d'attente.

Les candidats de la liste complémentaire sont obligés de confirmer leurs places dans les listes d'attente, sous peine de perdre le bénéfice d'une possible affectation suite aux désistements de certains candidats de la liste des admis.

Les candidats concernés doivent remettre à leurs établissements d'origine ou à leurs centres d'examen leurs fiches de confirmation dûment remplies et signées, et ce, dans un délai de quinze (15) jours à partir du jour suivant la proclamation et l'affichage des résultats d'affectation aux filières des différents établissements concernés par les concours.

Sur la base de confirmations reçues, le jury des concours arrête la liste définitive des admis affectés aux différentes filières proposées, et ce, dans la limite des places ouvertes, faisant bénéficier éventuellement les candidats de la liste des admis de leurs meilleurs choix et les candidats les mieux classés de la liste complémentaire des places non pourvues.

Ces résultats définitifs sont portés à la connaissance des candidats par affichage et par notification individuelle. Ils ne sont susceptibles d'aucun changement pour quelque motif que ce soit.

Art. 12. - Dès son inscription au concours, chaque candidat est soumis aux dispositions du présent arrêté et aux décisions du jury des concours, lequel est souverain dans la limite de ses attributions.

Art. 13. - Toute fausse déclaration faite par le candidat au moment de son inscription au concours entraîne le rejet de sa candidature.

Art. 14. - Toute fraude ou tentative de fraude au cours des épreuves donne lieu à la rédaction d'un rapport circonstancié établi par le surveillant ou le correcteur, en application des dispositions de l'article 8 du présent arrêté et d'un rapport établi par le chef du centre d'examen.

Lesdits rapports sont soumis à l'appréciation du jury des concours qui, après audition du candidat, propose au ministre de l'enseignement supérieur une sanction.

La sanction prononcée par le ministre de l'enseignement supérieur peut aller jusqu'à l'interdiction de participer au concours national d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs pendant une ou plusieurs années ou même définitivement.

Art. 15. - Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment les dispositions de l'arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et des communications du 19 mars 1998, fixant la liste des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs et les conditions de participation auxdits concours ainsi que les modalités de leur organisation, susvisé.

Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 février 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

*Le ministre des technologies
de la communication*

Mountassar Ouaili

Le ministre de l'enseignement supérieur

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, des technologies de la communication et de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 21 février 2005, fixant les programmes des épreuves des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs.

Les ministres de l'enseignement supérieur, des technologies de la communication et de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur,

Vu le décret n° 2002-1838 du 12 août 2002, fixant le cadre général du régime des études et des examens dans les cycles préparatoires aux études d'ingénieur,

Vu le décret n° 2004-2589 du 2 novembre 2004, organisant les concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs et notamment son article 4,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 11 décembre 1996, fixant l'organisation générale des études du cycle préparatoire aux concours d'entrée aux établissements de formation d'ingénieurs, à l'institut préparatoire aux études scientifiques et techniques,

Vu l'arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et des communications du 19 mars 1998, fixant les programmes des épreuves des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs,

Vu l'arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 11 décembre 2002, fixant le régime des études et des examens dans les cycles préparatoires aux études d'ingénieur,

Vu l'arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, des technologies de la communication et de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 21 février 2005, fixant les conditions de participation aux concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs ainsi que les modalités de leur organisation.

Arrêtent :

Article premier. - Les programmes des épreuves du concours d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs en mathématiques et physique (M-P) sont fixés comme suit :

a) Mathématiques :

- Analyse et géométrie différentielle (nombres réels et complexes, suites et fonctions, calcul différentiel et intégral, notions sur les fonctions de deux variables réelles, géométrie différentielle, séries, séries entières, séries de Fourier, équations différentielles, fonctions de plusieurs variables réelles).

- Algèbre et géométrie (nombres et structures algébriques usuelles, algèbre linéaire et géométrie affine, espaces euclidiens et géométrie euclidienne, algèbre générale, réduction des endomorphismes, espaces hermitiens).

b) Physique :

Mécanique newtonienne du point matériel, mécanique des systèmes et du solide, électrocinétique et électronique (dipôle électrocinétique, filtre du premier ordre et du deuxième ordre), électrostatique, magnétostatique, équations de Maxwell, rayonnement et propagation des ondes électromagnétiques, propagation guidée, éléments d'optique géométrique, optique ondulatoire, thermodynamique, transfert thermique, rayonnement du corps noir.

c) Chimie :

Atomistique, liaisons chimiques, thermodynamique, équilibres, oxydo-réduction, cinétique chimique, matériaux inorganiques.

d) Sciences et techniques de l'ingénieur (STI) :

- Mécanique générale (notions sur les torseurs, cinématique du solide, modélisation géométrique et cinématique des liaisons, statique des solides, dynamique des solides).

- Automatique (introduction, systèmes combinatoires, systèmes séquentiels, systèmes linéaires continus et invariants).

- Technologie de conception (communication technique, étude des systèmes).

e) Informatique :

Algorithmique (objets et actions élémentaires, structures de contrôle itératif, sous-programmes, structures de données), principe de base de Maple, programmation avec Maple, utilisation des outils informatiques en mathématiques, physique, chimie et mécanique générale.

f) Français :

- Maîtrise de la langue (grammaire, orthographe, correction phonétique).

- Sémantique et argumentation (typologie textuelle, résumé et essai).

g) Anglais :

Reading and writing strategies, grammar structures, translation, topics, listening, speaking.

Art. 2. - Les programmes des épreuves du concours d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs en physique et chimie (P-C) sont fixés comme suit :

a) Mathématiques :

- Analyse et géométrie différentielle (nombres réels et complexes, suites et fonction calcul différentiel et intégral, notions sur les fonctions de deux variables réelles, géométrie différentielle, séries, séries entières, séries de Fourier, équations différentielles, fonctions de plusieurs variables réelles).

- Algèbre et géométrie (nombres et structures algébriques usuelles, algèbre linéaire et géométrie affine, espace vectoriel euclidien et géométrie euclidienne, réduction des endomorphismes).

b) Physique :

Mécanique newtonienne du point matériel, mécanique des systèmes et du solide, éléments de mécanique des fluides, électrocinétique et électronique (dipôle électrocinétique, filtre du premier ordre et du deuxième ordre), thermodynamique, éléments d'optique géométrique, électrostatique, magnétostatique, induction électromagnétique, équations de Maxwell, physique des ondes (oscillateurs harmoniques couples, ondes sonores dans les fluides, ondes électromagnétiques, rayonnement, propagation dans l'espace et dans un milieu diélectrique L.H.I, propagation guidée, optique ondulatoire).

c) Chimie :

Atomistique, liaisons chimiques, thermodynamique chimique, équilibres en solutions, cinétique chimique, notions fondamentales de chimie organique générale, fonctions simples, diagramme d'état, matériaux inorganiques.

d) Sciences et techniques de l'ingénieur (STI) :

- Mécanique générale (notions sur les torseurs, cinématique du solide, modélisation géométrique et cinématique des liaisons, statique des solides, dynamique des solides).

- Automatique (introduction, systèmes combinatoires, systèmes séquentiels, systèmes linéaires continus et invariants).

- Technologie de conception (communication technique, étude des systèmes).

e) Informatique :

Algorithmique (objets et actions élémentaires, structures de contrôle itératif, sous-programmes, structures de données), principe de base de Maple, programmation avec Maple, utilisation des outils informatiques en mathématiques, physique, chimie et mécanique générale.

f) Français :

- Maîtrise de la langue (grammaire, orthographe, correction phonétique).

- Sémantique et argumentation (typologie textuelle, résumé et essai).

g) Anglais :

Reading and writing strategies, grammar structures, translation, topics, listening, speaking.

Art. 3. - Les programmes des épreuves du concours d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs en technologie (T) sont fixés comme suit :

a) Mathématiques :

Analyse et géométrie différentielle (nombres réels et complexes, suites et fonctions, calcul différentiel et intégral, notions sur les fonctions de deux variables réelles, géométrie différentielle, séries, séries entières, séries de Fourier, équations différentielles, fonctions de plusieurs variables réelles).

- Algèbre et géométrie (nombres et structures algébriques usuelles, algèbre linéaire et géométrie affine, espace vectoriel euclidien et géométrie euclidienne, réduction des endomorphismes).

b) Physique :

Mécanique newtonienne du point matériel, mécanique des systèmes et du solide, électrocinétique et électronique (dipôle électrocinétique, filtre du premier ordre et du deuxième ordre), électrostatique, magnétostatique, équations de Maxwell. rayonnement et propagation des ondes électromagnétiques, propagation guidée, éléments d'optique géométrique, optique ondulatoire, thermodynamique, transfert thermique. rayonnement du corps noir.

c) Chimie :

Atomistique, liaisons chimiques, thermodynamique, équilibres d'oxydo-réduction, cinétique chimique, matériaux inorganiques.

d) Sciences et techniques de l'ingénieur (STI) :

- Etude des systèmes mécaniques automatisés : représentation, graphiques, analyse et conception (méthodologie, cotation et tolérancement, étude des systèmes).

- Mécanique : cinématique et statique des solides, analyse des mécanismes (chaînes de solides, mobilité et hyperstatisme), résistance des matériaux (définitions et hypothèses, sollicitations simples), dynamique des solides (cinétique, principe fondamental, théorème de l'énergie cinétique).

- Automatique : systèmes linéaires continus, systèmes combinatoires, systèmes séquentiels.

- Technologie : matériaux (classifications et propriétés, traitements thermiques des aciers), procédés de fabrication mécanique (usinage et obtention du brut, moulage, usinage à l'outil coupant, métrologie), liaison mécanique, lubrification et étanchéité.

e) Informatique :

Algorithmique (objets et actions élémentaires, structures de contrôle itératif sous-programmes, structures de données), principe de base de Maple, programmation avec Maple, utilisation des outils informatiques en mathématiques, physique, chimie et mécanique générale.

f) Français :

- Maîtrise de la langue (grammaire, orthographe, correction phonétique).

- Sémantique et argumentation (typologie textuelle, résumé et essai).

g) Anglais :

Reading and writing strategies, grammar structures, translation, topics, listening, speaking.

Art. 4. - Les programmes des épreuves du concours d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs en biologie et géologie (B-G) sont fixés comme suit :

a) Mathématiques :

- Algèbre (nombres complexes, polynômes, espaces vectoriels, applications linéaires, matrices, déterminant, systèmes d'équations linéaires, valeurs propres, vecteur propre).

- Géométrie et analyse (fonctions réelles d'une variable réelle, calcul intégral, intégrale généralisée, séries, fonctions réelles de plusieurs variables réelles, intégrales multiples).

- Probabilités (dénombrement, concepts de base des probabilités, variables aléatoires réelles).

b) Physique :

Mécanique newtonienne du point matériel, mécanique des fluides, thermodynamique, électrocinétique et électronique, physique des ondes, optique géométrique et ondulatoire.

c) Chimie :

Atomistique, liaisons chimiques, thermodynamique chimique, cinétique chimique, chimie organique (notions fondamentales de chimie générale, détermination de la structure par spectroscopie IR et RMN, fonctions simples), équilibres en solution, chimie de coordination.

d) Géologie :

Structure, composition et dynamique du globe, éléments de tectonique et de déformation des milieux sédimentaires et la géochronologie, minéralogie et principaux types de roches, géodynamique externe, outils de la géologie de l'ingénierie, ressources naturelles et environnement.

e) Biologie animale :

Cycle biologique des métazoaires, reproduction des métazoaires, détermination du sexe chez les métazoaires, développement des métazoaires, notions d'embryologie expérimentale.

f) Zoologie :

Introduction à l'étude de la zoologie, classification du règne animal, sous-règne des protozoaires, helminthes (métazoaires, triploblastiques, acéломates), embranchement des annélides, embranchement des mollusques, embranchement des arthropodes, phylum des cordés, squelette des vertébrés, système nerveux des vertébrés, appareil digestif des vertébrés, appareil respiratoire des vertébrés, appareil circulatoire des vertébrés, appareil urogénital des vertébrés.

g) Physiologie animale :

Milieu intérieur, système nerveux, système endocrinien et régulations neurohormonales.

h) Biologie végétale :

Particularités de la cellule végétale, tissus végétaux, racine, tige, feuille, reproduction sexuelle, multiplication végétale naturelle et artificielle chez les angiospermes.

i) Botanique :

Critères de classification des végétaux, notions de classification, succession chronologique, thallophytes, cormophytes ou archégoniates.

j) Physiologie végétale :

Relation plante-eau, absorption de l'eau au niveau cellulaire, nutrition minérale des plantes, physiologie de la croissance et du développement, phytohormones, physiologie de la germination, croissance, morphogenèse et développement, physiologie de la floraison, nutrition carbonée et azotée des plantes vasculaires.

k) Biochimie :

Acides aminés, peptides et protéines, glucides, lipides, enzymes.

i) Biologie cellulaire :

Introduction à l'étude de la cellule, organisation de la cellule, croissance et division cellulaires, différenciation cellulaire, adhésion, reconnaissance et communication intercellulaire, cellules et biotechnologie.

m) Génétique :

Introduction et historique, organisation des génomes des eucariotes, chromosomes (supports cytologiques de l'hérédité, duplication des chromosomes et transmission des caractères héréditaires) conséquences génétiques de la reproduction sexuée au niveau des organismes haplobiontiques, conséquences génétiques de la reproduction sexuée au niveau des organismes diplobiontiques, association de facteurs ou linkage, hérédité liée au sexe, interactions génétiques, variations chromosomiques, transcription et traduction des gènes.

n) informatique :

Algorithmique (objets et actions élémentaires, structures de contrôle itératif, sous programmes, structures de données), principe de base de Maple, programmation avec Maple, utilisation des outils informatiques en mathématiques, physique, chimie et biologie.

o) Français :

- Maîtrise de la langue (grammaire, orthographe, correction phonétique).

- Sémantique et argumentation (typologie textuelle, résumé et essai).

p) Anglais :

Reading and writing strategies, grammar structures, translation, topics, listening, speaking.

Art. 5. - Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment les dispositions de l'arrêté du 19 mars 1998 susvisé.

Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 février 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

*Le ministre des technologies
de la communication*

Mountassar Ouaili

Le ministre de l'enseignement supérieur

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 18 février 2005, portant délégation de signature.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et notamment son article 51 (nouveau),

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000 et notamment son article 8 (nouveau),

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2005-156 du 26 janvier 2005, chargeant Madame Zeineb Ben Ammar épouse Mamlouk, professeur de l'enseignement supérieur, des fonctions de président de l'université de Tunis El Manar, à compter du 1^{er} octobre 2004.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions de l'article 8 (nouveau) de la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000, Madame Zeineb Ben Ammar épouse Mamlouk, professeur de l'enseignement supérieur, chargée des fonctions de président de l'université de Tunis El Manar, est autorisée à signer, par délégation du ministre de l'enseignement supérieur, les arrêtés relatifs aux sanctions disciplinaires du premier degré concernant le personnel d'enseignement et de recherche.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1^{er} octobre 2004 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 février 2005.

Le ministre de l'enseignement supérieur

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 18 février 2005, portant délégation de signature.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000 et notamment son article 8 (bis),

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2005-156 du 26 janvier 2005, chargeant Madame Zeineb Ben Ammar épouse Mamlouk, professeur de l'enseignement supérieur, des fonctions de président de l'université de Tunis El Manar, à compter du 1^{er} octobre 2004.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, tel que modifié et complété par le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002, Madame Zeineb Ben Ammar épouse Mamlouk, Professeur de l'enseignement supérieur, chargée des fonctions de président de l'université de Tunis El Manar, est autorisée à signer, par délégation du ministre de l'enseignement supérieur, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions concernant le personnel d'enseignement et de recherche à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1^{er} octobre 2004 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 février 2005.

Le ministre de l'enseignement supérieur

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 18 février 2005, portant délégation de signature.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2005-157 du 26 janvier 2005, chargeant Madame Zeineb Ben Ammar épouse Mamlouk, professeur de l'enseignement supérieur, des fonctions de président de l'université de Tunis El Manar, à compter du 1^{er} octobre 2004.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Zeineb Ben Ammar épouse Mamlouk, professeur de l'enseignement supérieur, chargée des fonctions de président de l'université de Tunis El Manar, est autorisée à signer par délégation du ministre de l'enseignement supérieur :

- les ordres des missions effectuées par les enseignants chercheurs relevant des universités ainsi que le personnel administratif et technique à l'exception des doyens et directeurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche,

- les décisions d'octroi des subventions de recherche au profit des enseignants chercheurs,

- les décisions d'octroi des subventions à diverses organisations,

- les mémoires de régularisation des ordres de mission.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1^{er} octobre 2004 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 février 2005.

Le ministre de l'enseignement supérieur

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 18 février 2005, portant délégation de signature.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et son article 51 (nouveau),

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000 et notamment son article 8 (nouveau),

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2005-157 du 26 janvier 2005, chargeant Monsieur Mohamed Ali Drissa, professeur de l'enseignement supérieur, des fonctions de président de l'université de Kairouan, à compter du 2 octobre 2004.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions de l'article 8 (nouveau) de la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000, Monsieur Mohamed Ali Drissa, professeur de l'enseignement supérieur, chargé des fonctions de président de l'université de Kairouan, est autorisé à signer, par délégation du ministre de l'enseignement supérieur, les arrêtés relatifs aux sanctions disciplinaires du premier degré concernant le personnel d'enseignement et de recherche.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 2 octobre 2004 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 février 2005.

Le ministre de l'enseignement supérieur

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 18 février 2005, portant délégation de signature.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et son article 51 (nouveau),

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000 et notamment son article 8 (bis),

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2005-157 du 26 janvier 2005, chargeant Monsieur Mohamed Ali Drissa, professeur de l'enseignement supérieur, des fonctions de président de l'université de Kairouan, à compter du 2 octobre 2004.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, tel que modifié et complété par le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002, Monsieur Mohamed Ali Drissa, professeur de l'enseignement supérieur, chargé des fonctions de président de l'université de Kairouan, est autorisé à signer, par délégation du ministre de l'enseignement supérieur, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions concernant le personnel d'enseignement et de recherche à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 2 octobre 2004 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 février 2005.

Le ministre de l'enseignement supérieur

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 18 février 2005, portant délégation de signature.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2005-157 du 26 janvier 2005, chargeant Monsieur Mohamed Ali Drissa, professeur de l'enseignement supérieur, des fonctions de président de l'université de Kairouan, à compter du 2 octobre 2004.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Ali Drissa, professeur de l'enseignement supérieur, chargé des fonctions de président de l'université de Kairouan, est autorisé à signer, par délégation du ministre de l'enseignement supérieur :

- les ordres des missions effectuées par les enseignants chercheurs relevant des universités ainsi que le personnel administratif et technique à l'exception des doyens et directeurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche,

- les décisions d'octroi des subventions de recherche au profit des enseignants chercheurs,

- les décisions d'octroi des subventions à diverses organisations,

- les mémoires de régularisation des ordres de mission.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 2 octobre 2004 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 février 2005.

Le ministre de l'enseignement supérieur

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**CONSEIL D'ETAT
COUR DES COMPTES**

**RESUME
DU DIX-HUITIEME RAPPORT ANNUEL**

PREMIERE PARTIE : LES PROGRAMMES PUBLICS

I- Les associations de développement, le Programme de Développement Urbain Intégré et l'emploi

Dans le cadre de la politique de l'Etat visant à promouvoir le facteur humain et à réaliser l'équilibre économique et social entre les régions, l'emploi occupe la première place parmi les orientations générales et figure parmi les choix fondamentaux des différents plans de développement. Plusieurs mécanismes de financement ont été adoptés dans ce domaine pour aider à l'intégration économique et sociale et pour promouvoir la réalisation de projets favorisant la création de sources de revenus, l'amélioration des conditions de vie dans les zones démunies, le maintien du citoyen dans le lieu de sa résidence et la création d'une dynamique de développement globale. Parmi ces mécanismes, il y a lieu de citer, notamment, le Fonds de Solidarité Nationale « 26-26 », le Programme Régional de Développement, le Programme de Développement Rural Intégré ainsi que le Programme de Développement Urbain Intégré.

Afin de consolider les mécanismes de financement au profit des couches sociales aux moyens limités et en vue d'inciter celles-ci à s'installer pour leur propre compte, la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) a été créée. En outre, un régime de micro-crédits octroyés par les associations de développement dans le cadre de conventions de partenariat conclues avec ladite banque a été institué en 1999 pour permettre au tissu associatif de contribuer à l'effort de développement en se basant sur des méthodes d'intervention caractérisées par le travail de terrain, la souplesse dans les relations avec les bénéficiaires et l'encadrement direct de ceux-ci. Pour faciliter l'intégration des titulaires de diplômes supérieurs dans le circuit économique en les aidant à s'installer pour leur propre compte, le Fonds National de l'Emploi « 21-21 » a été créé en 2000.

L'intérêt de la Cour s'est porté, principalement, sur l'examen du régime des micro-crédits octroyés par les associations de développement et des crédits accordés dans le cadre du Programme de Développement Urbain Intégré.

1) Les associations de développement et l'emploi

Le régime des micro-crédits consentis par les associations de développement vise les couches à faibles revenus dans les différentes régions du pays ayant la capacité d'exercer une activité, une profession ou un métier dans l'agriculture ou les services et qui n'ont pas un travail rémunéré. Il est destiné à aider les bénéficiaires à créer des activités productives, individuelles ou familiales, leur assurant un revenu de nature à répondre à leurs besoins.

Les différents avantages décidés par l'Etat ont permis d'accroître, progressivement, le nombre des associations pour atteindre 69 associations à la fin de l'année 2002. Ces associations ont pu octroyer 45.170 crédits pour un montant total de 32,748 M.D, soit une moyenne de 725 dinars pour chaque crédit.

Les secteurs de l'agriculture et de la pêche ont bénéficié respectivement de 33,6% et 26,4% de l'ensemble des crédits octroyés. Ces crédits ont financé le petit élevage, les cultures

saisonnnières et les petites activités commerciales. Le reste des crédits octroyés a profité aux petits métiers comme la menuiserie, la ferronnerie, l'artisanat et au secteur des services.

Les crédits consentis ont couvert l'ensemble des régions du pays et particulièrement les régions de l'ouest qui ont bénéficié d'environ 53% du nombre global des crédits octroyés durant les années 2001 et 2002. Les délégations prioritaires, fixées par le conseil ministériel réuni à la fin du mois de novembre 2000, ont bénéficié d'un intérêt particulier puisqu'elles ont obtenu, durant les années 2001 et 2002, respectivement 69,65% et 63,64% du nombre total de crédits octroyés.

Les interventions des associations ont concerné, dans une proportion dépassant 66% de l'ensemble des crédits octroyés, le renforcement d'activités déjà existantes par le biais du financement de l'acquisition de petits matériels, de l'achat d'intrants nécessaires à la production ou sous forme de fonds de roulement. En revanche, ces interventions n'ont couvert des activités nouvellement créées qu'à hauteur de 34 % environ.

En vue de connaître la contribution du régime des micro-crédits octroyés par les associations de développement pour la création d'emplois, la Cour s'est basée sur un échantillon composé de 1.074 bénéficiaires sur un total de 18.538 à la fin de l'année 2001, ce qui en représente 5,79 %. Un questionnaire sous forme de fiches d'évaluation retraçant les principaux indicateurs ayant trait à l'impact des crédits sur les bénéficiaires, a été adressé aux bénéficiaires retenus. En outre, des visites de terrain ont couvert certains projets.

L'étude de l'échantillon a permis de constater que les activités ayant connu le succès représentent environ 60 % et que celles ayant rencontré des difficultés sont de l'ordre de 27%. Quant aux activités ayant échoué, elles sont de l'ordre de 13 %.

L'analyse des données contenues dans les fiches d'évaluation a permis de constater l'importance du régime des micro-crédits octroyés par les associations de développement quant à l'incitation à la création d'emplois, principalement, au niveau des activités nouvellement créées. En effet, les crédits objet de l'échantillon étudié ont permis de créer 430 emplois et de consolider 995 autres. Sur cette base, il est possible d'estimer le nombre d'emplois créés jusqu'à la fin de l'année 2001 pour l'ensemble des activités financées (6.925) à environ 6.024 emplois. Par extrapolation des résultats de l'échantillon sur les réalisations jusqu'à la fin de l'année 2002 (15.260), les emplois créés atteindraient 13.276 emplois.

D'autre part, le régime des micro-crédits octroyés par les associations a contribué à hauteur de 88,36 % au maintien des bénéficiaires dans leurs régions d'origine. Les activités réussies ont eu un rôle essentiel dans ce maintien (65,33 %). Cependant, la proportion de maintien a varié selon les régions. Alors qu'elle a été de 82,05 % pour la région du nord-ouest et de 83,05 % pour la région du centre-est, elle a varié entre 89,19 % pour le nord-est et 92,02 % pour le sud-est. D'autre part, les activités nouvellement créées ont permis à 14,80 % des bénéficiaires des crédits de réaliser un revenu annuel dépassant 2000 dinars.

2) Le Programme de Développement Urbain Intégré et l'emploi

Le Programme de Développement Urbain Intégré vise surtout l'impulsion d'une dynamique de développement dans les quartiers à fort taux de chômage et de pauvreté afin de les intégrer dans la vie économique et ce en créant les conditions favorables pour la promotion

des activités productives et de l'emploi ainsi que pour l'accroissement du niveau professionnel des demandeurs d'emplois et l'amélioration des conditions de vie. Dans ce cadre, des crédits sont accordés afin d'encourager les professionnels du secteur des petits métiers et de celui de l'artisanat à prendre l'initiative de s'installer pour leur propre compte. Le Commissariat Général au Développement Régional (CGDR) veille à la gestion et à l'exécution de ce programme et se charge de la coordination entre les différents intervenants en ce qui concerne l'étude, le financement et le suivi de l'exécution des différentes composantes du programme considéré. La Banque Tunisienne de Solidarité se charge de l'étude des dossiers de crédits, de l'approbation de ces crédits après avis de la commission régionale consultative des crédits et du suivi de l'exécution des projets, notamment, en ce qui concerne l'implantation des équipements dans les lieux de travail.

Selon les données fournies par le CGDR, le montant des investissements réalisés durant la période du 9^{ème} plan, dans 17 gouvernorats ayant bénéficié du programme, a atteint 15,040 M.D dont 10,498 M.D pour le secteur des petits métiers et 4,542 MD pour le secteur de l'artisanat, ce qui a permis de créer et de consolider 2.208 projets dans le secteur des petits métiers et 3.952 projets dans le secteur de l'artisanat. Ces projets ont permis de créer 4.012 emplois dans le secteur des petits métiers durant la même période du plan, soit en moyenne 1,82 emploi par projet et 4.576 emplois dans le secteur de l'artisanat

La Cour recommande d'accorder davantage d'intérêt aux études préliminaires surtout en ce qui concerne le diagnostic des projets et les lieux de leur installation et le choix des promoteurs. La Cour recommande, également, de consolider les projets installés, de les aider à surmonter les difficultés qu'ils rencontrent, de se conformer au mieux aux besoins du marché et d'inciter les promoteurs à suivre les programmes de formation et de respecter le calendrier de ces programmes. La Cour recommande, en outre, de renforcer l'effort d'encadrement et de suivi des projets en coordination avec les différents intervenants et de sensibiliser davantage les promoteurs et de les inciter à respecter leurs engagements et à rembourser les crédits à leur échéance.

*Principales réponses
de monsieur le Ministre des Finances*

1) Les Associations de Développement et l'emploi

En plus des arguments évoqués dans le rapport concernant la régression, en 2001, du niveau des réalisations, le manque de résultats au niveau du programme global du régime des micro-crédits est dû à un autre facteur. En effet, la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) tient à maintenir l'adéquation entre le volume des réalisations et la nature et l'efficacité des interventions, de sorte que les crédits ne soient décaissés que suite à une préparation judicieuse du programme de l'association. Ce programme doit remplir les conditions nécessaires et, particulièrement, celles concernant la formation, la sensibilisation, l'emplacement de l'association ainsi que le recouvrement.

Les délégations prioritaires seront davantage couvertes par ce régime de crédits durant la période à venir.

Concernant la répartition des crédits selon les secteurs et selon la nature de l'activité et en plus de ce qui a été consigné dans le rapport de la Cour, la concentration de l'activité des associations au niveau du financement des projets d'extension plus qu'au niveau des nouvelles créations est due, principalement, au plafonnement du montant du crédit, ce qui favorise l'extension des projets existants plutôt que la création de nouveaux projets.

Par ailleurs, la BTS veille à la coordination des interventions avec certaines structures de développement afin de faire participer les associations octroyant des micro-crédits à l'exécution et au suivi de nombreux programmes de développement. Elle veille également à sensibiliser les associations en vue de les inciter à chercher de nouvelles sources de financement et à diversifier leurs interventions.

Afin d'assurer une meilleure coordination entre les interventions du régime des micro-crédits et celles des autres programmes et mécanismes, la BTS a invité les associations à vérifier au préalable le niveau d'endettement des demandeurs de crédits. Cette démarche sera renforcée par l'établissement, à cet effet, d'une base de données exhaustives. En plus, le contenu de la manifestation organisée par la Banque le 21 octobre de chaque année sera renforcé et ce afin de garantir l'évaluation périodique de l'activité de ce régime tout en l'appuyant par des études et des recherches opérationnelles dans ce cadre.

2) Le Programme de Développement Urbain Intégré et l'emploi

La BTS précise que les besoins du promoteur en formation sont déterminés par l'organisme qui diagnostique le projet.

II- Appui au secteur d'exportation

Grâce aux diverses mesures prises par les pouvoirs publics au cours des dernières années dans le but de promouvoir les exportations, surtout après la création du Conseil Supérieur d'Exportations et d'Investissement, une amélioration de l'effort d'exportation et du rythme d'évolution des exportations de biens et services a été enregistrée. En outre, il a été relevé une diversification des exportations de produits dont la majorité appartient à des secteurs à forte demande internationale stable et évolutive.

Dans le but de consolider la place du produit tunisien sur les marchés internationaux, de le rendre capable de suivre les circuits d'écoulement internationaux orientés vers les pays les plus dynamiques et de garantir une croissance durable des revenus provenant de l'exportation, il s'avère nécessaire de poursuivre les efforts entrepris. Ceux-ci doivent tendre à maîtriser la gestion des mécanismes d'appui à ce secteur pour permettre aux exportateurs d'arrêter leurs choix et d'orienter leurs efforts vers l'amélioration de la compétitivité de leurs produits. Il importe également de conférer plus d'efficacité aux activités de soutien et principalement le contrôle technique et le transport pour mettre le produit exporté à la disposition du client étranger avec la rapidité et la qualité requises.

1) Mécanismes d'appui à l'exportation

En vue d'améliorer le rendement du secteur d'exportation, il convient d'utiliser au mieux les mécanismes mis à la disposition des exportateurs notamment en ce qui concerne la disponibilité de l'information, l'assistance financière et la promotion du produit tunisien à l'étranger.

S'agissant de l'information commerciale, elle couvre les entreprises et les structures opérant dans le secteur d'exportation, les importateurs étrangers, les études et la réglementation en vigueur, les opportunités commerciales et les manifestations organisées en Tunisie et à l'étranger. Cette information est disponible auprès du CEPEX, des représentations commerciales à l'étranger et des points exports. Il a été relevé, néanmoins, que certaines bases de données relatives à l'information commerciale sont encore en cours d'élaboration et que d'autres ne sont pas exploitées d'une manière efficace. La mise en oeuvre du système de diffusion automatique de l'information commerciale reste tributaire de l'adhésion, plus accrue, des entreprises au système d'information et de communication à travers Internet et de l'adoption par ces entreprises d'adresses électroniques. De telles mesures faciliteront la sélection de l'information, sa diffusion d'une manière systématique et la réduction des délais de son traitement.

Concernant l'assistance financière aux entreprises réalisée par le biais du FOPRODEX en vue de soutenir leurs exportations et les aider à rechercher de nouveaux marchés et à promouvoir les produits tunisiens, il a été relevé que l'appui direct aux

opérations d'exportation sous forme de primes pour couvrir les frais de transport ainsi que celui alloué au titre de certains produits agricoles ont accaparé la part la plus importante des interventions.

D'autre part, les manifestations commerciales ont bénéficié de l'intérêt qu'elles requièrent quant à leur programmation et à leur réalisation. En effet, ces manifestations ont couvert tous les secteurs selon les priorités sectorielles et géographiques compte tenu de leur importance dans la promotion des produits sur les marchés extérieurs et l'établissement de relations directes avec des importateurs étrangers. Il importe, toutefois, d'accorder plus d'intérêt à l'évaluation de l'impact de ces manifestations pour en déterminer l'efficacité et la contribution à la promotion des exportations.

2) Activités d'appui à l'exportation

Compte tenu des règles adoptées dans le cadre de l'accord de libre échange entre la Tunisie et l'Union Européenne, il importe de se préparer pour y faire face en élaborant un cadre législatif adéquat en matière de contrôle technique et en mettant à niveau l'environnement technique de façon à aider les exportateurs à respecter ces nouvelles dispositions. Eu égard à la multitude des intervenants et à la diversité des procédures appliquées, la Cour recommande de revoir certains textes en vigueur dans un souci d'harmonisation et d'unification des documents selon un modèle adopté par tous les intervenants. Il convient, également, d'exploiter davantage le système « Sinda » dans ce domaine par l'établissement d'un lien entre les produits et la nomenclature douanière et le service concerné et de réviser la liste des produits devant être soumis au contrôle technique conformément à des normes précises et actualisées se rapportant à tous les produits susceptibles d'être exportés, notamment ceux bénéficiant d'un avantage comparatif.

Principales réponses de Monsieur le Ministre du Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat

Les spécificités techniques d'un produit sont soumises, lors de son échange sur le marché mondial, aux règles et procédures fixées par différentes conventions internationales dont notamment la convention avec l'OMC relative aux barrières techniques à l'importation ratifiée par la Tunisie depuis le mois de janvier 1995. Cette convention accorde aux pays membres le droit de contrôler la qualité des produits importés conformément à leurs normes nationales. Ainsi, les pays exportateurs échappent, en principe, à l'obligation d'effectuer un contrôle technique à l'exportation.

En vue de garantir la qualité des produits agricoles et alimentaires tunisiens exportés et principalement ceux par lesquels se distingue la Tunisie, le législateur a institué l'obligation du contrôle technique à l'exportation sur certains de ces produits. Compte tenu de l'importance de la qualité pour accéder aux marchés extérieurs et pour garantir une compétitivité adéquate sur le marché local, les services du ministère ont entrepris une étude approfondie du système du contrôle technique à l'importation et à l'exportation. Cette étude a été réalisée en deux étapes dont la première a concerné l'analyse et le diagnostic du système du contrôle technique en effectuant une comparaison avec des expériences étrangères. La deuxième étape a concerné les recommandations pratiques pour améliorer ce système.

Cette étude est sur le point d'être achevée. Les principales recommandations s'articulent autour de la mise à jour du cadre législatif, de la délimitation du rôle de chaque intervenant avec l'unification de la terminologie et la révision des listes des biens soumis au contrôle technique et de l'organisation des structures intervenantes. Elles s'articulent également autour de la coordination entre ces structures, de la mise en place d'un nouveau dispositif de contrôle technique sous l'égide d'un système d'assurance qualité et d'un programme d'accréditation volontaire avec la participation des parties concernées.

III- Le projet d'Appui à la Réforme Hospitalière

Adopté en 1991, le Projet d'Appui à la Réforme Hospitalière s'inscrit dans le cadre du programme des réformes décidées dans le domaine de la santé publique. Ce projet vise essentiellement l'amélioration de la gestion dans vingt structures hospitalières composées de centres hospitalo-universitaires, instituts et centres hospitaliers spécialisés.

Les principaux objectifs dudit projet consistent à réviser le cadre institutionnel des structures en question afin de les doter de plus d'autonomie et de souplesse, à améliorer leurs procédures de gestion administrative et financière et à instaurer au sein de ces établissements un système d'information automatisé aidant à la détermination des coûts des prestations de soins et à une meilleure répartition des charges qui en découlent. Le coût global du projet a atteint lors de sa clôture vers la fin de 1999 environ 48 M.D.

Les travaux de la Cour se sont articulés autour de trois axes ayant trait au cadre institutionnel, aux systèmes de gestion et d'information et aux conditions d'accueil et d'hébergement des malades.

1) Cadre institutionnel

La révision du cadre juridique des établissements concernés vise à leur conférer une plus large autonomie de gestion et à faire participer les différents intervenants dans l'activité hospitalière au processus de prise de décision et de responsabilisation et ce à travers leur représentation au sein des structures de gestion. Cette orientation a été concrétisée par la création d'une entité dénommée "Etablissement Public de Santé" (EPS). Il s'agit d'un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, réputé commerçant dans ses relations avec les tiers et est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général. Un comité médical consultatif est chargé de veiller à l'évaluation périodique du fonctionnement des services hospitaliers au sein de l'établissement.

Cependant, certains actes d'administration et de gestion exécutés par les nouvelles structures, notamment le conseil d'administration, se caractérisent encore par un degré limité d'autonomie et un manque de souplesse dès lors qu'ils sont demeurés soumis à des décisions prises au niveau central.

2) Systèmes de gestion et d'information

Dans le but d'instaurer un système d'information dans les EPS permettant de fournir les données nécessaires et d'aider à déterminer le coût réel des prestations de santé et par conséquent à établir avec précision la participation des différentes parties à la prise en charge des frais de soins, il a été procédé à la mise en place d'un système informatique et à la création d'un Centre Informatique du Ministère de la Santé Publique. Ce centre a eu pour mission d'élaborer les applications informatiques à l'intention des structures hospitalières et de veiller à leur harmonie, à leur sécurité et à leur bon fonctionnement. Les dépenses afférentes aux équipements et aux applications informatiques acquis dans le cadre du projet ont atteint 7,740 M.D.

L'élaboration des états financiers de certains établissements est effectuée avec retard et leur certification est assortie de réserves en raison, notamment, du défaut d'établissement de l'inventaire des immobilisations et du stock et des insuffisances affectant les justifications des créances.

En ce qui concerne la détermination du coût réel des soins dans le EPS, il convient d'instaurer, pour certains établissements, une meilleure répartition des frais entre les différents régimes de prise en charge. S'agissant du but visant l'allègement de la contribution du budget de l'Etat au financement direct de ces établissements, il a été atteint puisque le taux de participation des caisses de sécurité sociale à l'ensemble des recettes des budgets de fonctionnement des EPS a évolué notablement durant la période 1991- 2001, passant de 12% à 54% et le taux de la subvention de l'Etat a régressé de 69% à 2,8% durant la même période.

III – Conditions d'accueil et d'hébergement des malades

En vue d'améliorer les conditions d'accueil des malades, il a été procédé à la rénovation d'un certain nombre de locaux administratifs et d'espaces d'accueil dans les EPS pour un coût de 10,131 M.D, ce qui a contribué au renforcement du confort matériel dans ces établissements.

Au niveau de l'hébergement des malades admis pour hospitalisation, la plupart des EPS ont opté pour la sous-traitance de plusieurs prestations ayant un lien direct avec les conditions d'hébergement de leurs clients comme la restauration, l'entretien et le gardiennage. Cette expérience a aidé à améliorer les prestations rendues aux malades.

Principales réponses de Monsieur le Ministre de la Santé Publique

1) Cadre institutionnel

L'autonomie des EPS et autres structures sanitaires publiques demeure tributaire de la mise en place des fondements mêmes de la décentralisation et de la déconcentration à tous les niveaux des rouages de l'Administration étant donné que ces établissements sont soumis à des lois et à des procédures réglementaires de portée générale. L'attribution de compétences limitées au conseil d'administration s'inscrit dans le cadre d'une approche privilégiant la délégation progressive des compétences à cet organe pour permettre aux EPS de faire évoluer leur système d'information et au ministère de tutelle de mettre en place des indicateurs de contrôle et de reddition de comptes. Le ministère et les établissements spécialisés qui lui sont rattachés oeuvrent pour la promotion des systèmes d'information et la mise en place de procédures pour l'exercice de la tutelle et le suivi. Quant aux travaux d'évaluation confiés aux comités médicaux, ils et se rapportent à l'efficacité des prestations prodiguées par les services de soins et à leur qualité. Une telle mission paraît difficilement réalisable en l'absence d'un cadre de référence ; ce cadre n'ayant pas encore été élaboré.

2) Systèmes de gestion et d'information

Le suivi des applications disponibles et mises en place auprès des établissements est assuré. Des procédures opérationnelles ont été adoptées permettant d'informer la Direction des Hôpitaux de toutes observations ayant trait à ces applications en vue de trouver les solutions adéquates. Le Centre Informatique se charge, quant à lui, d'introduire les modifications convenues. Les principales difficultés que rencontrent les usagers de ces applications sont identifiées et des solutions appropriées leur sont ainsi apportées.

S'agissant des budgets de fonctionnement de toutes les structures sanitaires, ils sont discutés et arrêtés sur la base des indicateurs d'activité de ces établissements, de leurs résultats financiers et de l'estimation du coût de leurs prestations. Le montant définitif de la contribution des caisses de sécurité sociale au profit des structures sanitaires publiques est arrêté compte tenu de la subvention allouée par le budget de l'Etat. La relation entre les EPS et les hôpitaux régionaux avec les caisses de sécurité sociale est désormais établie sur la base de la facturation des prestations. Du fait que cette opération est relativement récente, le gouvernement a opté pour le principe de l'augmentation progressive des montants de la contribution de ces caisses dans la limite de plafonds arrêtés annuellement. Cette démarche a été décidée en attendant la prise en charge totale des coûts des prestations de soins dans le cadre du projet de réforme de l'assurance maladie.

3) Conditions d'accueil et d'hébergement des malades

Le ministère et les autres parties intervenantes continuent à œuvrer pour améliorer les conditions d'accueil dans toutes les structures sanitaires publiques. En outre, le ministère organise le 12 juin de chaque année la journée maghrébine de l'amélioration des conditions d'accueil et de propreté dans les structures sanitaires. Le malade demeure un partenaire de taille dans la préservation du milieu environnemental dans l'hôpital eu égard à son comportement et à sa bonne conduite, ce qui requiert la multiplication des efforts de sensibilisation et d'éducation.

Deuxième PARTIE : LA GESTION DU SECTEUR PUBLIC

I- ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS

1) La protection et l'exploitation du patrimoine archéologique

Conscients de la nécessité de préserver le patrimoine archéologique et de l'intégrer dans le circuit économique, les pouvoirs publics ont consolidé le cadre institutionnel du secteur du patrimoine et modernisé les textes juridiques qui le régissent.

L'institut National du Patrimoine et l'Agence de Mise en Valeur et de Promotion Culturelle sont les principaux intervenants dans l'exécution de la politique de l'Etat dans le domaine de la protection et de l'exploitation du patrimoine archéologique et historique. L'institut National du Patrimoine est chargé notamment d'inventorier, de sauvegarder et de restaurer le patrimoine archéologique et historique. Quant à l'Agence de Mise en Valeur et de Promotion Culturelle, elle a pour mission essentielle l'exécution des programmes de mise en valeur du patrimoine archéologique et muséographique, la gestion de ce patrimoine ainsi que la contribution au développement du tourisme culturel en coordination avec les différentes parties concernées.

A - Protection du patrimoine archéologique

Dix ans après le lancement du projet de la carte nationale des sites archéologiques et des monuments historiques par l'Institut National du Patrimoine, le rythme d'avancement de ce projet demeure relativement lent. En plus, certaines cartes imprimées dans ce cadre n'ont pas été distribuées au moment opportun aux intervenants dans le domaine de l'aménagement urbain et du territoire.

Les procédures de protection juridique instituées par le code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels revêtent une importance capitale. Cependant, l'activité de protection des monuments historiques, des sites culturels et des pièces archéologiques demeure limitée.

Pour assurer la protection matérielle des musées, il importe de les doter de plus de moyens modernes de surveillance. Il importe, également, de renforcer la garde des sites et des musées. Il a été relevé, en outre, le manque de moyens humains mis à la disposition des inspections régionales du patrimoine compte tenu de l'étendue du domaine de leur compétence territoriale.

Sur un autre plan, de nombreux monuments historiques et sites archéologiques ont fait l'objet de travaux de sauvegarde et de restauration. Néanmoins, cette activité souffre de l'insuffisance des moyens humains alloués.

B- Mise en valeur et exploitation du patrimoine

Doter les sites, les monuments et les musées de plans, de textes de présentation, de fiches et de notices explicatives et signalétiques s'avère nécessaire pour présenter ces lieux,

informer et renseigner les visiteurs et diriger ces derniers vers eux. Pourtant, certains sites, monuments et musées en sont dépourvus. La réalisation des actions de mise en valeur et d'aménagement relatives à l'infrastructure de certains d'entre eux, accuse, de son côté, un certain retard.

Par ailleurs, l'exploitation rationnelle du patrimoine archéologique nécessite, entre autres, davantage d'actions de vulgarisation et d'animation concernant les musées, les sites et les monuments. Elle exige, également, un recours plus accru aux méthodes audio-visuelles modernes d'exposition et l'organisation d'actions attrayantes pour les visiteurs. Les campagnes publicitaires tendant principalement à faire connaître le patrimoine civilisationnel national sur les plans interne et externe méritent, elles aussi, d'être intensifiées. En outre, certains monuments, sites et musées souffrent du manque d'activités d'animation susceptibles d'attirer un plus grand nombre de visiteurs.

La promotion du tourisme culturel et la création d'un produit culturel compétitif exigent une présence médiatique continue à l'échelle internationale d'une part et l'intensification des actions communes entre les parties concernées d'autre part. Bien que les opportunités de réaliser une coopération intensive dans ce domaine entre l'Agence de Mise en Valeur et de Promotion Culturelle et l'Office National du Tourisme Tunisien ne manquent pas, celles-ci n'ont pas été exploitées d'une manière optimale. Aussi, importe-t-il de renforcer la coopération entre les parties intervenantes dans l'exécution de la stratégie nationale pour la promotion du tourisme culturel en vue d'atteindre les objectifs escomptés.

*Principales réponses de l'Institut National du Patrimoine
et de l'Agence de Mise en Valeur et de Promotion Culturelle*

A) Protection du patrimoine archéologique

Le comité national de suivi de la réalisation du projet de la carte nationale des sites archéologiques et des monuments historiques se réunira dès que les représentants des ministères concernés auront été désignés. Des équipes de spécialistes ont été constituées en vue de réaliser l'inventaire complet des pièces archéologiques exposées ou entreposées dans les réserves. L'actualisation des décrets de classement est entamée. Après étude, le choix du signe distinctif qui sera posé sur les quelques 900 monuments classés répartis sur tout le territoire tunisien a été fait.

En vue d'assurer la sauvegarde des pièces archéologiques et d'éviter la situation actuelle, la modification du code du patrimoine sera envisagée. Comme la réalisation de plans de protection et de sauvegarde se fait pour la première fois, elle accuse un certain retard et ce pour les sites de Carthage, Sidi Bou Said et Kairouan. Par ailleurs, le nombre de gardiens dans les sites et les musées ne répond pas aux besoins et des recrutements nouveaux seront programmés pour y parer sachant que la généralisation de l'installation d'équipements électroniques en vue d'assurer la protection des collections des pièces archéologiques dans certains musées évoqués dans le rapport a été entamée.

B) Mise en valeur et exploitation du patrimoine archéologique

Des notices explicatives et des panneaux en marbre ont été placés à Tuburbo Majus. Par ailleurs, des textes, des photos et des maquettes existent à la Kasbat de Sfax et aux ports puniques. A partir de 2003 et en vue d'éveiller l'intérêt du public vis à vis du patrimoine, des informations concernant les visites gratuites sont communiquées hebdomadairement.

Pour ce qui est de l'exploitation du patrimoine, les circuits de l'Office National du Tourisme Tunisien seront empruntés en vue de distribuer les dépliants relatifs au patrimoine et d'intensifier le recrutement et la formation des guides. Le rôle de l'Agence est d'apporter l'appui aux cercles de formation et de recyclage organisés par l'Office ou par quelques agences de voyage.

Un appel d'offres a été lancé pour la réalisation d'un site web propre à l'Agence sur le réseau Internet. Une borne interactive a été réalisée et sera implantée au musée de Carthage comme c'est le cas, en 2003, au musée du Bardo et au site de Sbeïtla. Concernant la promotion du tourisme culturel, le ministère de tutelle a été avisé de la nécessité d'accroître davantage les liens entre l'Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle et l'Office National du Tourisme Tunisien.

Pour ce qui est de l'éclairage des musées, le réseau électrique et l'éclairage au musée de Sousse ont été totalement réaménagés et un éclairage moderne a été réalisé dans le musée de Chemtou.

2) Les circuits de distribution des produits agricoles

La distribution des produits agricoles constitue un maillon fondamental dans le système agricole eu égard à son impact sur l'offre et la demande et sur les prix. De ce fait, la question de la rationalisation des circuits de distribution des produits agricoles a toujours bénéficié d'une attention particulière de la part des pouvoirs publics, des structures d'encadrement et d'assistance technique et des professionnels et ce en vue de parvenir à concilier les intérêts des différents intervenants tout en préservant le pouvoir d'achat du consommateur.

Dans ce cadre, la Cour a consacré ses travaux aux circuits de distribution des légumes et fruits à travers l'examen des services compétents des ministères chargés du Commerce et de l'Agriculture, des groupements interprofessionnels, de l'Institut National des Statistiques, de la Société Tunisienne des Marchés de Gros ainsi que de certaines collectivités locales et les marchés de gros qui en relèvent.

A) Cadre juridique des circuits de distribution

La loi n° 94-86 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche et les différents textes pris pour son application constituent le point de départ effectif de l'organisation des marchés de gros et des marchés de production. Cependant, il a été relevé que la situation de certains marchés n'est pas conforme à la réglementation au niveau de l'infrastructure exigée particulièrement en ce qui concerne la superficie réservée à la vente et les endroits équipés pour le stockage des produits agricoles. De même, la facturation demeure encore, dans certains marchés, manuelle et ne répond pas au modèle prescrit par l'arrêté du ministre chargé du commerce du 17 août 1998 portant détermination de la nature des instruments de pesage et du matériel de facturation. En outre, l'application de l'arrêté du ministre chargé du commerce du 10 juin 1999, relatif aux cartes d'accès aux marchés de production et aux marchés de gros, connaît des difficultés qui ont empêché la protection des marchés contre certains intrus.

Par ailleurs, les intervenants dans certains marchés de gros ne veillent pas au respect de toutes les prescriptions du cahier des charges fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des marchés de gros et des marchés de production, approuvé par le décret n° 98-1630, notamment en ce qui a trait à l'obligation d'identifier avec précision toute quantité introduite dans l'enceinte du marché. Cette situation réduit l'efficacité du suivi des opérations d'approvisionnement et des activités des vendeurs par l'organe chargé de la gestion du marché.

L'achèvement de l'adoption de certains textes réglementaires est de nature à favoriser le développement de ces marchés et à leur conférer l'efficacité et la rentabilité optimales au niveau de l'accroissement de l'offre et du renforcement de l'esprit de compétition.

B) Situation économique des circuits de distribution

En vue de mieux organiser ce secteur, une initiative a été prise en 1996 par la mise en place d'un quatrième pavillon dans le marché de Bir El Kassâa, réservé aux commerçants de gros. Cependant, cette expérience n'a pas encore été évaluée en vue de connaître son impact

sur la maîtrise de la qualité et des prix des produits distribués et d'envisager la possibilité de son extension aux autres marchés.

D'autre part, il a été relevé que les commerçants de détail ne respectent pas, parfois, les marges bénéficiaires fixées par l'arrêté du Ministre de l'Economie Nationale du 18 janvier 1988. Certains intervenants dans les circuits de distribution n'observent pas, pour leur part, les impératifs de qualité prescrits par les normes tunisiennes relatives aux fruits et légumes frais et les règlements afférents à la fixation des modalités d'emballage, de standardisation et de présentation des produits agricoles et de la pêche.

Les perturbations enregistrées au niveau de la distribution des pommes de terre durant la période 1999-2002 constituent un exemple de l'impact des défaillances constatées au niveau des circuits de distribution sur l'approvisionnement et les prix.

En général, certains marchés organisés ne sont pas encore pourvus de certains mécanismes destinés à garantir une plus grande maîtrise de la qualité et des prix. De plus, une part des produits agricoles demeure commercialisée en dehors des marchés organisés dans les circuits parallèles.

*Principales réponses de Monsieur le Ministre
du Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat*

A) Cadre juridique des circuits de distribution

Le ministère a opté, en collaboration avec les autres structures intervenantes, pour une démarche progressive de mise en application des différents textes édictés jusque là. De même, il a adopté deux circulaires appelant les services régionaux et locaux à veiller obligatoirement à la mise en application, dès janvier 2002, des dispositions des deux arrêtés relatifs aux cartes d'accès et aux instruments de pesage et matériel de facturation. Il est relevé à ce sujet que la plupart des communes sont prêtes à appliquer les textes relatifs à la facturation et que certaines régions ont effectivement commencé l'application du texte relatif aux cartes d'accès. A propos des autres textes et en particulier ceux relatifs au nombre minimum d'intervenants et à la superficie minimale exigée pour les marchés d'intérêt national, il a été constaté que les structures concernées sont totalement disposées à entreprendre la mise à niveau des marchés soumis à leur tutelle. Ces structures sont actuellement à la recherche des sources de financement nécessaire à la réalisation de la mise à niveau dans les plus brefs délais.

B) Situation économique des circuits de distribution

En ce qui concerne l'approvisionnement du marché en pommes de terre, il convient de signaler que les perturbations constatées à ce propos étaient conjoncturelles et dues à la situation climatique particulière qu'a connue le pays. La production a, ainsi, enregistré une chute en 2001 et début 2002 entraînant la hausse des prix et l'apparition de pratiques spéculatives. Cette situation a justifié le recours à l'importation. Ceci a permis aux services du ministère de parer aux insuffisances constatées et de prendre des mesures en vue d'assurer l'approvisionnement normal du marché en produits sensibles.

Dans le cadre des nouvelles orientations et en vue de mettre un terme à certaines défaillances évoquées dans le rapport, la stratégie du ministère sera axée principalement sur la promotion de la production nationale pour approvisionner le marché en produits agricoles, le développement des mécanismes du marché et la responsabilisation de toutes les structures en matière de régulation du marché conformément à la réglementation. Par ailleurs, une plus grande attention sera accordée aux aspects ayant trait à la préparation et à la coordination entre les différents intervenants en ce qui concerne la production, la commercialisation et l'exportation, au renforcement du contrôle et du suivi, à la poursuite de la politique de libéralisation des prix et à la révision des marges bénéficiaires ainsi qu'au renforcement de l'infrastructure de stockage et à la diversification de la production et des méthodes de distribution.

3) Le secteur de l'artisanat

Le secteur de l'artisanat constitue l'un des piliers de la production et de la création d'emplois en Tunisie. Ainsi et selon les données de l'Office National de l'Artisanat, ce secteur emploie, en 2002, environ 300.000 artisans, permet la création de 5.000 à 6.000 emplois par an, contribue au PIB à hauteur de 3 % environ et rapporte à peu près 200 M.D en devises par an.

Le secteur a toujours bénéficié d'une grande attention de la part de l'Etat. Ainsi, il a été procédé à la restructuration de l'Office National de l'Artisanat en 1990 et à l'adoption de plusieurs mesures relatives aux incitations financières, à l'exonération ou à la réduction de certains impôts et taxes douanières.

Les efforts déployés au cours du 9^{ème} plan ont été concentrés sur l'amélioration de la rentabilité du secteur et le développement de sa compétitivité et ce par la poursuite des efforts tendant à son organisation, à la consolidation de l'encadrement et de la formation, au renforcement des compétences professionnelles ainsi qu'à l'amélioration de la qualité et la promotion du produit.

A) Organisation du secteur

Certains textes législatifs régissant le secteur n'ont pas encore été révisés. Ces textes ne sont plus adaptés au développement qu'a connu le secteur.

Bien qu'il existe des données statistiques relatives au nombre des artisans et des entreprises artisanales, à la répartition des métiers en fonction des régions, de l'âge, du sexe et de la régularité du travail (plein temps, temps partiel, saisonnier), ces données ne revêtent pas, dans certains cas, la précision requise.

De même, les objectifs relatifs à la carte professionnelle n'ont pas été tous atteints. En effet, durant la période du 9^{ème} plan, les cartes prévues n'ont été octroyées qu'à hauteur de 52 %, d'où la nécessité de consentir davantage d'efforts dans ce domaine.

Il a été relevé, par ailleurs, que les conseils de métiers n'ont pas été installés dans dix gouvernorats alors que le 9^{ème} plan a prévu la généralisation de ces conseils pour toutes les spécialités et dans toutes les régions.

Quant à l'apprentissage et dans le cadre de la décision relative au renforcement de l'apprentissage professionnel au sein des entreprises privées par le biais du Fonds National de l'Emploi, 8316 apprentis ont été enregistrés à la fin de l'année 2001.

B) Promotion du produit

Des normes de qualité n'ont pas été adoptées pour certains produits. Quant à l'opération d'estampillage destinée à garantir la qualité du produit artisanal, elle n'a pas été généralisée.

La création dans le secteur demeure limitée à cause de la faiblesse du soutien financier.

En outre, la valeur des exportations n'a pas augmenté, la conquête de nouveaux marchés comme ceux des pays du Golfe, de l'Amérique du Nord et de l'Australie n'ayant pas eu lieu. L'assainissement de la SOCOPA, l'instauration de centres d'artisanat dans les principales villes touristiques ainsi que le renforcement de la présence du produit artisanal à l'étranger sont susceptibles de pallier aux difficultés liées à la distribution.

C) Investissements et avantages financiers et fiscaux

Le volume des investissements dans le secteur de l'artisanat reste limité en comparaison avec les autres secteurs. Selon les études en la matière, la faiblesse de l'intervention des banques au profit du secteur est due à l'incapacité de la plupart des promoteurs de présenter les garanties exigées, à laquelle s'ajoutent l'insuffisance de la rentabilité de certains projets, la difficulté de leur suivi et l'inadaptation de la structure du financement des projets aux spécificités du secteur qui privilégie les équipements et les outils au détriment du fonds de roulement.

Sur un autre plan, l'insuffisance des actions de sensibilisation des investisseurs concernant les avantages décidés par l'Etat au profit du secteur s'est répercutée sur l'impact de ces incitations. Ainsi, certains investissements enregistrés dans le secteur n'ont pas bénéficié des avantages prévus par le code d'incitation aux investissements.

Il a été relevé également que le nombre de projets ayant bénéficié des avantages du Programme Régional de Développement demeure réduit. Ceci s'explique par l'inadaptation des conditions d'octroi de ces avantages aux spécificités du secteur.

Principales réponses de Monsieur le Ministre du Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat

Le Ministère a veillé, en ce qui concerne le marché touristique, au traitement des questions évoquées par les touristes dans leurs requêtes à propos de leurs achats de produits de l'artisanat et ce en vue de développer la qualité des services dans le secteur et préserver l'image de la Tunisie chez ses visiteurs. Afin de réduire ces réclamations, plusieurs mesures ont été prises parmi lesquelles on cite particulièrement la généralisation du carnet des observations et suggestions et la formation de vendeurs spécialisés dans la vente du tapis pour l'amélioration de la qualité des transactions, l'assainissement du secteur des intrus, l'indication des prix sur toutes sortes de produits et l'adoption de l'obligation d'utiliser le carnet unique des commandes qui contient toutes les données techniques du tapis commandé.

S'agissant de la création, le ministère veillera, en collaboration avec l'Office National de l'Artisanat, à l'application des procédures prévues par la décision présidentielle du 16 mars 2002 appelant au financement de l'opération de mise à niveau du secteur et au soutien de la création.

Il faut noter, également, que Monsieur le Président de la République a ordonné la préparation d'une étude stratégique sur l'artisanat à l'horizon 2016. Les résultats de cette étude ont été examinés par un conseil ministériel le 2 août 2002 et ont abouti à un ensemble de recommandations concernant un plan d'action et des projets stratégiques qui ont été adoptés par la consultation élargie organisée aux plans régional et national.

Ces manifestations ont été couronnées par la tenue, le 25 octobre 2002 à la capitale, d'une conférence nationale placée sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République et ouverte par Monsieur le Premier Ministre. Cette consultation a abouti à un ensemble de recommandations et d'attentes qui ont été classées en trois thèmes, à savoir le cadre juridique et l'organisation du secteur, la mise à niveau des ressources humaines et des entreprises de l'artisanat et la promotion du produit et la commercialisation. Ces recommandations et ces attentes ont été présentées à la commission nationale de la consultation qui les a approuvées après les avoir discutées et reformulées.

4) Rôle du secteur des assurances dans le financement de l'économie

Le modèle de développement national repose sur l'encouragement de l'investissement dont la réalisation nécessite des moyens de financement croissants. Compte tenu du coût de l'endettement extérieur et du besoin de préserver les équilibres financiers globaux, un recours plus accru à l'épargne nationale est devenu une nécessité. Le secteur des assurances représente l'un des mécanismes de mobilisation de l'épargne qui participe au financement de l'économie à travers le placement des provisions techniques et ce, compte tenu de l'inversion du cycle d'exploitation de l'activité des entreprises d'assurances qui perçoivent d'avance le prix de leurs prestations lors de la souscription de la police d'assurance en contrepartie de l'engagement de couvrir le risque s'il venait à survenir.

Selon l'article 59 du code des assurances, les entreprises du secteur doivent constituer des fonds suffisants pour la couverture des dommages éventuels. Ces fonds sont constitués de provisions techniques que les entreprises d'assurances constatent à la fin de chaque exercice et placent conformément à un arrêté du Ministre des Finances.

A) Capacité de mobilisation de l'épargne

Le montant de la dotation annuelle des provisions techniques a varié au cours de la période du 9^{ème} plan entre 39,9 MD en 1998 et 95 MD en 2000. A la fin de l'année 2001, le montant cumulé des provisions techniques du secteur des assurances a atteint 935,1 MD dont 59% proviennent de la branche automobile, alors que les autres branches, y compris l'assurance vie, n'a été que de 41%.

La branche automobile participe avec une part importante à la formation des provisions techniques du secteur en raison de la place prépondérante qu'occupe cette branche dans l'activité du secteur. En effet, le chiffre d'affaires de la branche automobile a représenté, en 2001, environ 42,8 % du total des recettes du secteur. Malgré l'importance du volume des provisions techniques constituées, l'assurance automobile n'est pas encore parvenue à réaliser son équilibre technique. Pour développer cette branche, il a été décidé lors d'un conseil ministériel réuni le 14 février 2000, de préparer un programme cohérent pour la réforme du secteur.

De même, certaines activités économiques souffrent du faible taux de couverture par l'assurance comme l'assurance agricole, l'assurance contre l'incendie, l'assurance des exportations.

En ce qui concerne l'assurance sur la vie et bien qu'elle ait enregistré une évolution positive au cours de la période du 9^{ème} plan, sa part, qui provient d'ailleurs dans sa majorité de l'assurance temporaire (en cas de décès) liée à des crédits bancaires, n'a pas dépassé 8,4 % de l'ensemble des recettes du secteur. Le peu d'attrait de cette branche d'assurance s'explique essentiellement par l'étendue de la protection sociale légale et l'importance de ses prestations et par le rendement à la fois garanti et relativement élevé que procurent les autres instruments de placement de l'épargne.

B) Limites de la mobilisation de l'épargne et du financement

Outre la répercussion de la structure des provisions techniques dont la majorité provient de la branche automobile qui ne peut être exploitée pour développer la part du secteur des assurances dans le financement de l'économie de façon appropriée, la structure financière du secteur ne lui permet pas d'améliorer sa capacité à mobiliser l'épargne et à promouvoir sa part dans le financement de l'économie dans la mesure où l'activité du secteur est soumise à des normes de prudence dont essentiellement la marge de solvabilité qui représente le rapport des fonds propres sur le chiffre d'affaires et qui ne doit pas être inférieure à 20 %.

Le secteur des assurances participe au financement de l'économie à travers le placement des fonds, constitués sous forme de provisions techniques pour la couverture des risques assurés, dans l'acquisition d'immeubles, de titre ou sous forme de dépôts auprès des établissements financiers et ce conformément à l'arrêté du ministre des finances du 2 janvier 1993 fixant les conditions de représentation des provisions techniques.

La Cour recommande de renforcer davantage le rôle du secteur des assurances dans le financement de l'économie à travers le développement des branches d'assurances sous-exploitées et notamment celles qui ont un caractère de capitalisation telle que l'assurance sur la vie et ce par l'instauration d'une culture d'assurance permettant au secteur d'améliorer la couverture des risques des activités économiques et d'augmenter sa rentabilité de façon à assurer son équilibre technique et sa compétitivité.

II- LES COLLECTIVITES LOCALES

1) Octroi et suivi des autorisations à la Commune de Tunis

Plusieurs domaines sont soumis au niveau local aux autorisations préalables des municipalités. Ces autorisations concernent, notamment, le secteur de l'urbanisme et les activités entraînant une occupation de la voie et des espaces publics situés à l'intérieur du périmètre communal.

A) Les autorisations d'urbanisme

Le plan d'aménagement urbain en vigueur à la Commune de Tunis depuis 1991 n'est plus adapté à la situation urbaine de la zone communale qui a connu un développement notable.

Il a été relevé que certains plans d'aménagement de détail ne sont pas conformes au Code de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire qui lie la réalisation de ces plans à la création de périmètres d'intervention foncière. Il importe, par conséquent, d'inscrire la révision de ce plan dans le cadre du schéma urbain tant sur le plan national que sur le plan régional en accélérant l'élaboration du Plan Directeur d'Urbanisme du Grand Tunis.

Concernant les lotissements, la révision de certains cahiers des charges, effectuée dans le souci de répondre aux exigences de l'évolution de la situation urbaine, a permis de régulariser certaines situations de fait sans toutefois les contenir en totalité. Il est cité à ce propos l'édification d'un deuxième étage dans certaines zones communales où ce type de construction n'est pas autorisé ainsi que le non respect, dans certains arrondissements, de la vocation initiale des locaux par l'exercice de certaines activités non conformes aux stipulations des cahiers des charges afférents aux lotissements.

La Cour insiste, dans ce domaine, sur la nécessité d'accélérer l'élaboration du Plan de Sauvegarde de la Médina qui constituera le cadre de référence pour les décisions de la commune relatives aux opérations et autorisations urbaines qui s'y rapportent

En outre, les autorisations d'urbanisme ne sont pas, dans certains cas, respectées en ce qui a trait à la superficie bâtie, aux retraits par rapport aux voisins et aux alignements ainsi qu'à la hauteur autorisée et au nombre de places de stationnement de véhicules. Quoique limitées, eu égard au nombre total des autorisations, de telles situations doivent être affrontées pour éviter qu'elles ne se reproduisent à l'avenir.

B) Les autorisations d'occupation de la voie publique pour l'exercice d'une activité commerciale

Les arrêtés d'occupation de la voie publique sont pris sur la base de demandes adressées aux arrondissements municipaux ou au service des autorisations administratives. Aussi, convient-il dans ce domaine d'accélérer la mise en place d'une commission chargée de statuer sur les demandes d'occupation de la voie publique.

Il a été, en outre, relevé que la Commune ne procède pas au recensement périodique des occupants de la voie publique pour la mise à jour de la liste des bénéficiaires de ces autorisations.

S'agissant du taux de recouvrement des droits exigibles au titre de l'exploitation des divers points de vente à l'intérieur des marchés municipaux, il demeure modeste malgré la faiblesse de ces droits.

*Principales réponses du Président de la Commune de Tunis,
Maire de la Ville*

A) Les autorisations d'urbanisme

L'importance que revêt le plan d'aménagement urbain de la ville de Tunis a rendu sa révision urgente et impérieuse. Concernant la révision des cahiers des charges, la Commune espère parvenir rapidement aux solutions adéquates au problème du changement de vocation des locaux dans le sens des recommandations issues de la réunion ministérielle tenue le 5 janvier 2002. La Commune s'engage, également, à ne plus recourir à l'accord de principe sous réserve.

S'agissant de certaines contraventions aux conditions d'octroi des autorisations relativement à la superficie bâtie et au déficit des places de stationnement des véhicules, elles seront évitées à l'avenir. En outre, la Commune a entamé la réalisation de trois projets avec des promoteurs privés pour la construction de parkings à étages et ce dans le cadre de concessions de travaux et d'exploitation. La Commune consentira davantage d'efforts pour renforcer le contrôle et lui conférer plus efficacité.

B) Les autorisations d'occupation de la voie publique pour l'exercice d'une activité commerciale

Les autorisations d'occupation de la voie publique pour l'exercice d'une activité commerciale sont délivrées suite à l'accord du président de l'arrondissement municipal et l'aval du Président de la Commune de Tunis, Maire de la Ville. La Commune a entrepris de remédier aux insuffisances en effectuant la saisie au niveau de l'application informatique des arrêtés relatifs aux enseignes publicitaires et en procédant au recouvrement préalable des droits dus. De plus, elle a entamé la mise en place d'un programme ambitieux en vue d'effectuer un recensement exhaustif et précis des occupants de la voie publique.

Concernant l'exploitation des points de vente dans les marchés municipaux, l'octroi des autorisations s'y rapportant ou leur renouvellement sont soumis à une commission locale territorialement compétente instaurée pour les nouveaux marchés ou ceux qui ont été réaménagés. Pour les autres marchés, ces autorisations sont délivrées par les arrondissements pour les marchés dynamiques et par le service chargé de la gestion des marchés pour ceux accusant un manque d'activités.

2) Le patrimoine mobilier de la Commune de Tunis

Le patrimoine mobilier de la Commune de Tunis se compose essentiellement du parc roulant, de mobilier et de divers matériels dont le matériel informatique et du stock de matières consommables.

A) Protection du patrimoine mobilier

La conservation du patrimoine mobilier requiert son identification, l'inventaire périodique des éléments le composant, la souscription de contrats d'assurance et sa protection matérielle.

Concernant la protection juridique des meubles et dans l'attente de l'adoption du guide comptable unifié propre aux communes prévu par le Code de la Comptabilité Publique, les règles et procédures appliquées par la Commune en matière de tenue de la comptabilité matière et de gestion des meubles demeurent , insuffisantes pour couvrir les différents aspects de ce domaine.

Par ailleurs, l'assurance contractée ne couvre pas tous les éléments du patrimoine mobilier existant dans les différents services et magasins municipaux répartis géographiquement dans plusieurs endroits. En fait, si la Commune s'est prémunie contre les risques de responsabilité civile et d'incendie pour les locaux de l'Hôtel de ville à la Kasba, le Théâtre Municipal et les ateliers municipaux ainsi que contre les risques de responsabilité civile et les risques divers pour les maisons de jeunes et de la culture et les jardins d'enfants, une police d'assurance n'a pas été contractée pour ce qui concerne certains autres bâtiments administratifs et ateliers

B) Gestion du patrimoine mobilier

Le système d'information existant à la Commune ne permet pas d'identifier avec précision les différentes composantes de son patrimoine mobilier.

En outre, la Commune n'est pas parvenue à réaliser certaines phases du Schéma Directeur Informatique dans les délais prescrits, ce qui a limité les possibilités d'utilisation de certains logiciels et équipements acquis dans ce cadre.

Sur un autre plan, les interventions des ateliers municipaux concernant le parc roulant et les engins se concentrent sur les opérations de réparation alors que l'entretien préventif demeure limité.

*Principales réponses du Président de la Commune de Tunis,
Maire de la Ville*

A) Protection du patrimoine mobilier

La commune a remédié aux insuffisances ayant trait à la tenue de la comptabilité matière en insérant les acquisitions de mobilier de certains services municipaux dans une liste d'inventaire gérée actuellement dans le cadre d'une application informatique élaborée par le Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières. En outre, la municipalité s'emploie à actualiser les données relatives à l'inventaire du mobilier et du matériel. Elle ne cesse de déployer des efforts pour réduire les délais d'entrée et de sortie des articles et le temps nécessaire pour l'enregistrement des données sur les fiches de stock. Elle œuvre, également, à améliorer les conditions de préservation de ses biens.

La Commune a assuré quelques éléments de son patrimoine et œuvrera à élargir cette couverture. Elle veille à réaliser une gestion et une exploitation optimales de son patrimoine mobilier par le biais d'une détermination précise des besoins et du recours à la conclusion de marchés publics comme procédure de base pour la satisfaction de ces besoins. La Commune veille également, en ce qui concerne les moyens de transport et les pièces de rechange, à dynamiser le rôle des commissions de réforme et d'adjudication.

B) Gestion du patrimoine mobilier

S'agissant de l'exploitation du matériel et des applications informatiques, un Système d'Information Géographique relatif à la commune a été mis en place. Ainsi, les besoins en équipements nécessaires à l'installation de ce système ont été déterminés par référence à l'étude du Schéma Directeur Informatique élaborée par le Centre National de l'Informatique et la Direction Générale des Collectivités Locales au Ministère de l'Intérieur et du Développement Local.

En attendant que les cartes relatives à tout le périmètre communal soient disponibles, la Commune a réalisé un projet pilote sur une superficie de 35 ha à la zone Bab-Bhar et a procédé à la saisie des cartes déjà existantes pour les zones de la Médina, Bab-Bhar, Sidi Béchir, Bab Souika à l'échelle 1/500, ainsi que des cartes établies à l'échelle 1/5000 pour toute la ville. Elle est également parvenue à convertir les cartes numériques élaborées par les services du Secrétariat d'Etat à l'Informatique.

III- LA CHAMBRE REGIONALE DE SOUSSE

1) La Manufacture des Tabacs de Kairouan (M.T.K)

La M.T.K est chargée d'exploiter au profit de l'Etat le monopole fiscal des tabacs, des allumettes et des cartes à jouer. Dans ce cadre, la M.T.K procède, essentiellement, à l'approvisionnement des recettes des finances du Centre et du Sud, responsables de la distribution des produits monopolisés, en cigarettes de tous genres commercialisées sur le marché tunisien que celles-ci soient importées ou confectionnées à Kairouan, ainsi qu'en allumettes et en cartes à jouer achetées et commercialisées en l'état.

Les ventes de cigarettes effectuées par la M.T.K en 2000 et 2001 ont représenté 28% de la totalité des quantités de cigarettes écoulées sur le marché national. Les recettes de l'Etat provenant des droits et taxes appliqués sur les ventes de la M.T.K en 2001 ont atteint 74% du chiffre global réalisé et calculé sur la base du prix de vente au public.

- Modernisation des moyens de production

La M.T.K a procédé à la modernisation de l'atelier des préparations générales dans le cadre d'une convention de partenariat conclue le 10 mars 1997 avec la société R.J.R pour une durée de 6 ans. Cette convention vise à aider la MTK à créer et à développer de nouveaux produits sur le marché national, à mettre à niveau ses produits selon les normes internationales de production et à produire les scaferlatis aromatisés.

Au plan national, la convention de partenariat a contribué à limiter les paiements en devises pour l'équivalent du coût de transformation des tabacs et de façonnage et d'emballage des cigarettes, ces opérations étant désormais réalisées en Tunisie. Il en est résulté également la réduction du coût d'achat des cigarettes « 20 mars légères » dans la mesure où les taux des droits de douane appliqués à l'importation des matières premières sont plus réduits que les taux appliqués aux produits finis (paquets de cigarettes) ou semi-finis (scaferlatis aromatisés).

Ladite convention a permis, entre 1997 et 2001, d'alléger les frais de personnel de la M.T.K de plus de 2 M.D et d'offrir aux agents détachés auprès de R.J.R l'opportunité de découvrir des technologies et techniques nouvelles.

Concernant la détermination du prix des cigarettes et bien que la M.T.K ait obtenu une réduction du prix d'achat de 13 millimes par paquet en 2001, ce qui a généré une marge positive de 128 m.D, cette réduction n'a pas atteint l'équivalent de la baisse effective des droits de douane suite au rapatriement de la transformation du scaferlati aromatisé au lieu de l'importer et qui est estimée à 15 millimes par paquet. La M.T.K n'a pu bénéficier d'une baisse égale à celle des droits de douane du fait que le prix d'achat prévu par le contrat

commercial était fixé globalement, sans distinguer les droits de douane à part. La M.T.K est appelée à pallier cette insuffisance à l'occasion de la négociation des prochains contrats.

Au niveau de l'exploitation des équipements de l'atelier des préparations générales, il est à signaler que les investissements réalisés ont permis d'améliorer les techniques de traitement des tabacs et ce par l'utilisation des automates programmables assurant le contrôle des taux d'humidité et la régulation automatique des paramètres de fabrication. La nouvelle chaîne a permis aussi l'augmentation de la capacité de remplissage des cigarettes, ce qui a généré une diminution de la consommation des matières premières et une relative limitation des déchets. Le taux d'utilisation des nouveaux équipements de l'atelier des préparations générales a atteint 56% en 2001 et 54% en 2002.

Principales réponses de la M.T.K

Modernisation des moyens de production

Au début de l'année 1999, la M.T.K a programmé la production du scaferlati aromatisé pour les cigarettes « 20 mars légères ». De nouveaux équipements ont été acquis en 2002 pour répondre aux exigences du mode de production. Après de multiples expériences, la production du scaferlati aromatisé a démarré effectivement au mois de janvier 2001.

Le prix d'achat des cigarettes « cristal légères » et « cristal extra » a été fixé d'une manière globale dans le contrat commercial conclu le 10 mars 1997. En 2001, la M.T.K a réussi à réviser le prix d'achat des cigarettes « cristal légères » et « cristal extra » auprès de J.T.I. Ce prix été ramené de 263 millimes à 250 millimes par paquet, ce qui a permis de réaliser à partir de 2001 une marge positive pour ces produits. Le prix de ces produits a été mentionné d'une manière détaillée dans le cahier des charges relatif à la nouvelle adjudication concernant le partenariat et lancée au mois de juillet 2002.

Après la rénovation de l'atelier des préparations générales, la capacité de production a augmenté, passant de 2000Kg/h à 4000 Kg/h pour le scaferlati ordinaire et à 5000 Kg/h pour le scaferlati aromatisé. Une nette amélioration de la qualité a été enregistrée. Néanmoins, le rendement demeure en deçà des attentes et ce en raison de la demande limitée sur les produits M.T.K d'une part et du démarrage de la production du scaferlati aromatisé d'une manière progressive d'autre part.

Le taux de 8% pour les déchets a été estimé sur la base d'une utilisation totale des tabacs battus importés, mais la commission des achats a continué les approvisionnements en tabac en feuilles pour des considérations relatives au coût de chaque catégorie de tabac et de son rendement. Ceci dit, le taux de 9,9% de déchets est considéré comme un taux acceptable vu la qualité du tabac utilisé. Des pièces de rechange et des matières de fabrication ont été acquises pour la modification des machines de confection, suivant un programme comportant des étapes.

2) L'Etablissement Public de Santé "Fattouma Bourguiba" de Monastir

L'Etablissement Public de Santé "Fattouma Bourguiba" de Monastir a été l'un des premiers établissements hospitaliers à être érigés en tant que tel dans le cadre du Projet d'Appui à la Réforme Hospitalière. L'objectif de ce projet étant la modernisation des outils de gestion, l'amélioration de la qualité des services hospitaliers et des conditions de leur prestation ainsi que la réalisation de l'équilibre financier des établissements concernés.

Depuis la mise en oeuvre du projet, le système de financement de l'Etablissement repose de plus en plus sur les ressources propres provenant des versements effectués par les caisses de sécurité sociale et des frais de soins payés par les malades. Parallèlement, la subvention de l'Etat a progressivement diminué jusqu'à sa suppression en 2002.

A) Mise en oeuvre du Projet d'Appui à la Réforme Hospitalière

Grâce à la mise en oeuvre du Projet d'Appui à la Réforme Hospitalière, l'Etablissement a réalisé des résultats positifs dans de nombreux domaines importants tels que la gestion administrative et financière, l'accueil et l'hospitalisation des malades et la prestation des soins. La mise en place d'un système d'information hospitalier (S.I.H) et d'un système de facturation des services de santé constituent les principales mesures visant la modernisation des procédés de gestion.

Le S.I.H est composé de 16 applications informatiques. Jusqu'à la fin du mois d'octobre 2002, l'Etablissement disposait de 13 applications relatives à la gestion administrative et financière (10 applications) et au domaine médical (3 applications). Ces applications ont contribué à mieux générer et traiter l'information et à réduire les délais de prestation des différents services. Cependant, l'Etablissement n'a pas encore réalisé une utilisation optimale de l'ensemble du système mis en place. En effet, certaines applications demeurent non exploitées telles que celles concernant les laboratoires, la radiologie, les tableaux de bord et les actifs immobilisés et d'autres ne sont exploitées que partiellement telles que celles afférentes à la comptabilité, aux achats, aux finances et à la gestion des stocks et des accessoires médicaux.

Concernant la facturation des services rendus, le Projet d'Appui à la Réforme Hospitalière a permis la mise en place d'un système de facturation de toutes les prestations de soins abstraction faite du régime de prise en charge.

L'Etablissement a, certes, réussi à étendre la facturation à toutes les hospitalisations durant la période 1999-2001. Il demeure, néanmoins, tenu de renforcer son système de contrôle interne afin d'éviter les erreurs de facturation.

Au niveau du recouvrement des créances, il est à remarquer que l'Etablissement n'a pas réussi à atteindre le taux de 25% des montants en souffrance prévu par le contrat d'objectifs (1997-2001). Les réalisations varient entre 10% et 16% ; sachant qu'au terme de 2001, dernière année de l'exécution du contrat d'objectifs, le taux de recouvrement des montants des traites tirées pour le compte de l'Etablissement n'a pas dépassé de 11,3%.

En dépit de l'accroissement des montants demeurant à la charge de ses clients et malgré l'évolution du nombre des factures et des traites établies au titre des services rendus, l'Hôpital ne parvient pas encore à assurer efficacement le suivi de ses créances.

B) Conditions de prestation des services hospitaliers

En vue de permettre à l'Etablissement d'offrir des prestations de qualité, plusieurs réalisations ont eu lieu depuis 1996, notamment dans le domaine des infrastructures de base et des équipements médicaux. Il est à signaler que les efforts déployés ont permis de concrétiser, au 20 septembre 2002, environ 84% des besoins prévus au contrat d'objectifs sus-visé. Cependant, certaines insuffisances ayant trait à l'état des locaux et à la maintenance des équipements médicaux ont été relevées.

Ainsi, il a été constaté au niveau de la maintenance des équipements médicaux que certaines opérations de maintenance périodique ne font pas l'objet d'une programmation préalable fixant la nature et les dates des interventions. Il a été relevé, également, que si l'Etablissement a réussi globalement à réduire le temps mis pour effectuer les réparations, il demeure, néanmoins, tenu de redoubler ses efforts dans ce domaine.

C) Maîtrise des coûts des prestations de soin et d'hospitalisation

Les dépenses concernant les médicaments, les accessoires médicaux et les examens complémentaires constituent les principales composantes du coût des soins prodigués, ces dépenses ayant représenté, en 2002, environ 56% des dépenses ordinaires de l'Etablissement.

Au cours des dernières années, plusieurs mesures visant la rationalisation de la consommation des médicaments et la maîtrise des coûts des soins ont été prises. Dans ce cadre, l'Etablissement a mis en place des procédures spécifiques à la prescription des antibiotiques et à l'approvisionnement des services hospitaliers en médicaments et en accessoires médicaux.

Cependant, les travaux de vérification effectués ont permis de constater, en ce qui concerne les actes complémentaires, que les procédures usitées en matière de demande d'examens et de communication des résultats ne permettent pas, dans certains cas, de rationaliser le recours à ces actes et de maîtriser les frais de soins.

Les résultats de certaines analyses médicales continuent à être portés manuellement sur les demandes émanant des services hospitaliers alors que l'informatisation des services de laboratoires et de radiologie constitue une étape importante dans la réalisation de l'un des objectifs du Projet d'Appui à la Réforme Hospitalière, à savoir l'informatisation du dossier médical. L'accélération de la mise en place et de l'exploitation des applications informatiques relatives aux examens complémentaires et de leur interconnexion avec les autres applications est de nature à contribuer efficacement à conférer à la facturation des services rendus la fiabilité requise et à rationaliser davantage la gestion des examens concernés.

**Principales réponses de l'Etablissement Public de Santé
"Fattouma Bourguiba" de Monastir**

A) Mise en oeuvre du Projet d'Appui à la Réforme Hospitalière.

L'existence de certaines insuffisances au niveau du système d'information de l'hôpital est due, essentiellement, au caractère limité des crédits alloués à ce titre au budget d'équipement. Les diverses parties concernées consentiront davantage d'efforts en vue de parer à de telles insuffisances progressivement.

L'Etablissement a réalisé le montant des recettes attendues. Il veillera à remédier à certaines insuffisances évoquées dans le rapport et se rapportant à l'enregistrement des malades au niveau des consultations externes. Concernant le recouvrement des créances, divers facteurs liés à la situation sociale de certains clients empêchent la réalisation du taux escompté.

B) Conditions de prestation des services hospitaliers

Le Ministère de la Santé Publique a alloué d'importants crédits pour le réaménagement des différents services hospitaliers et entamer la réalisation d'un programme de mise à niveau de l'Etablissement. Des contrats de maintenance se rapportant à tous les appareils médicaux lourds et moyens ont été conclus.

C) Maîtrise des coûts des prestations de soin et d'hospitalisation

En ce qui concerne les examens complémentaires, l'augmentation de leurs coûts d'une année à l'autre s'explique par la tendance des médecins à prescrire les actes s'y rapportant dans la plupart des cas. A ce propos, l'Etablissement reconnaît la nécessité de rationaliser davantage le recours à ces examens en vue de maîtriser les coûts.